



SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No: 36
LUGAR: Recinto Concejo Municipal
FECHA: 7 de abril de 2025
HORA DE INICIACIÓN: 04:58 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 08:43 p.m.
PRESIDENTE: CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIA (E): SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 7 de abril de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Muy buenas tardes. Señor secretario, llamamos a lista para verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Señor Presidente, le informo que se encuentran 12 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hizo presente el Concejal Luis Felipe Galvis Ramos, Concejal Laura Giselle García Melo, John Alexander Robayo Alarcón.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quórum y siendo las 4:58 p.m. del día 7 de abril de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Señor secretario, por favor, lea el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2025.

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Estudio y Ponencia en Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 04 de 2025
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, está en consideración el orden del día...

Anuncio que se va a cerrar...

Se cierra la discusión.

Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 12 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda aprobado el orden del día.

Siguiente punto.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.



3. Estudio y Ponencia en Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 04 de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales con un cordial saludo para ustedes, para los funcionarios de la administración, personas que nos acompañan en las barras, personas que nos siguen en redes sociales; de acuerdo a nuestro reglamento Artículo 93 desarrollo de los debates debo manifestar que se abre el debate sobre el Proyecto de Acuerdo No. 04 cuyo título es POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2017 ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, voy a dar el uso de la palabra al Honorable Concejal Ponente el Concejal Andrés Vela para que me indique cómo desea que se desarrolle este inicio del debate de este Proyecto de Acuerdo ya acá en plenaria, Honorable Concejal Andrés Vela tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias presidente, un saludo cordial a la plenaria del Concejo Municipal, a los funcionarios de la Administración Municipal, a las personas que nos acompañan en el recinto y que nos siguen en redes sociales; presidente yo sugiero respetuosamente que leamos el informe de ponencia para segundo debate que se radicó el día de ayer por parte del ponente en este caso yo, adicionalmente solicito que se le conceda el uso de la palabra a las personas que se encuentran en el recinto a efectos de que de conformidad con la discusión que dio apertura en la Comisión Tercera Permanente también tienen algunas apreciaciones o sugerencias, observaciones respetuosas de la Administración Municipal las cuales me parecen en buena hora que se presenten y se pongan en conocimiento no solamente de los concejales sino de la Administración Municipal y de manera continua se le conceda el uso de la palabra a los representantes de la Administración Municipal.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Señora secretaria por favor damos lectura al informe de ponencia para segundo debate.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Hace lectura de ponencia con fecha 06 de abril de 2025, bajo radicado 202504060011300405 la cual hace parte integra del Proyecto de Acuerdo No. 04 de 2025.

Está leída la ponencia señor presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE



Muchísimas gracias señora secretaria, Concejal Ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias señor presidente, lo primero sea excusarme con los Honorables Concejales y con las personas que están presentes en el recinto, en el sentido de que en virtud del Artículo No. 2 del Acuerdo 140 del 2018 y el Artículo Segundo de la Ley Quinta del 92 me permito hacer una corrección formal en el sentido de que la ponencia en segundo debate está dirigida directamente al señor presidente John Edwin Fuentes Correa en todo lo demás se mantiene en incólume la ponencia en segundo debate, en ese sentido presidente una vez leía la ponencia le solicito que declare sesión informal y pueda proceder con la participación de la comunidad.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Señora secretaria declaramos la sesión informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión informal señor presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Declarada la sesión informal debo preguntar o manifestar si alguien de la comunidad desea intervenir para que por favor me regale señora secretaria la inscripción el respectivo libro de las personas que van a participar, por el momento se inscribe el señor Mauricio Mustafá quien lo saludó muy buenas tardes don Mauricio y pedirle el favor que se acerque acá a hacer su intervención en el atril, recordarle a todas las personas de la comunidad que deseen participar que tendrán un tiempo de 5 minutos para hacer su intervención, puede intervenir don Mauricio.

SEÑOR MAURICIO MUSTAFÁ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Gracias presidente, Honorables Concejales funcionarios y vecinos muy amable hombre, si descorazona que un tema de tan alto impacto para con la comunidad no tenga una asistencia masiva, creo que es una autocrítica que nos incluye a todos algo hay que hacer porque no va a pasar por este recinto en este año algo que toque tan duro el bolsillo de la ciudadanía y que la gente no esté acá de pronto estamos haciendo algo mal, ha faltado difusión no creo que simplemente con colgar en la página del Concejo cuando la página de la alcaldía le interesa repite y repite y bombardea de Facebook y de Instagram otros temas de festivales y de fiestas, este tema de verdad que nos equivocamos, tema uno.

Tema dos yo ya soy el viejo de la tribu, pero recuerdo mucho a mis tías y a mis abuelas que decían "Se lo dije mi hijito." Aquí hace 8 años me arrimé presidente a decir que ahí había un humedal se burlaron, me hicieron caricaturas, me insultaron hoy el Hubble dice que es un humedal, hoy la CAR lo tiene acotado así se mueran del susto y lo escondan el Ponca lo tiene acotado es un humedal por más que le den vueltas este Honorable Concejo hace 7 años aprobó la entrega de unos inmuebles de forma onerosa y las escrituras están firmadas de forma gratuita y todos miran para el techo y no pasa nada y aquí venimos a hablar y nadie se



despeluca ni hace nada alrededor de un despojo que se le hace a Chía de más de CIENTO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000.000).

La señora funcionaria que en ese momento era la asesora jurídica del despacho y hoy también lo es, dijo aquí varias veces que se comprometía solemnemente a que esa entrega era previa a la ejecución de un avalúo y que la entrega era onerosa, no solo no se hizo el avalúo sino que hay cartas escondiendo la posibilidad de mencionar los avalúos y están las escrituras, los convenios haciéndolo de forma gratuita en contravía de lo que ustedes ordenaron en cualquier junta directiva de cualquier empresa privada, el funcionario que vaya en contra de una instrucción de esas es despedido y por ese camino se le esquilmaron a Chía más de CIENTO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000.000) el mismo loquito yo como me decían, les dijo que ahí había una violación constitucional porque eso eran bienes de uso público, me tomaron del pelo 6, 7 años, hoy ustedes cogen los folios de matrícula y dice bienes de uso público que son intocables, con ese antecedente me permito respetuosísimamente hacer esta presentación que vamos a estar discutiendo cuando el Consejo de Estado en 6 o 7 años nos dé la razón y la gran mayoría de ustedes que están muy jóvenes lo tendrán que recordar y yo espero estar todavía presente en el universo poder subir estas escalas y decir ¡se los dije!.

La actualización catastral es necesaria, no es producto de como dijo el señor alcalde en la intervención pública del sábado producto del crecimiento acelerado de Chía no, es una obligación que está incumpliendo y la incumplió en el último año de su primer mandato, la incumplió qué pena presidente y bancada de oposición durante los 4 años Segura y solo ahora venimos a desatrasarnos, la ley tiene unas sanciones para ese atraso después del quinto año no se podían hacer reajustes automáticos, los hicieron le metieron la mano en el bolsillo a la gente, por favor hagan algo porque si Chía necesita la actualización predial y Chía necesita muchos más ingresos para un montón de obras que estamos necesitando, no puede ser a los trancazos, no puede ser a los trancazos, los reajustes automáticos que decide el IGAC todos los años el 3.8%, el 4% un porcentaje, están prohibidos por ley después del quinto año la sanción para los municipios morosos en esa actualización es no poder hacer los reajustes automáticos y aquí se hicieron en el 21, en el 22, en el 23 y en el 24.

El Consejo de Estado le ha dicho muchas veces, la primera y más contundente a la alcaldía de Medellín en una época en que el señor Valencia hoy asesor del Alcalde Municipal era subsecretario de Hacienda, oiga, no revuelva en un solo mandamiento de pago no revuelvan una sola liquidación 4, 5, 6 pedidos porque le está tomando del pelo la prescripción lo hicieron, le dicen esa misma sentencia "Ojo señor usted tiene 5 años contados desde el primero de enero." Lo dijo el Consejo de Estado no lo dije yo y la jurisprudencia si bien no está unificada es pacífica no hay ninguna otra en el Consejo de Estado se repite 6, 7 veces providencias que le dicen su prescripción empieza a correr a partir del primero de enero Chía está cobrando de forma irregular, sí me lo hace a mí y hoy estoy litigando en casa propia y tengo legítimamente el derecho para venir a esta atril a protestar, pero esta mañana que salí en una emisora a decirlo me llovieron las quejas de la gente y no he trabajado hoy, he tenido más de personas que me llegan llorando porque el señor les está cobrando irregularmente yo diría que de forma prevaricadora y si no es prevaricadora, abusando de su autoridad porque perdió competencia para cobrar impuestos anteriores al 31 de diciembre del 2020. Él perdió la competencia el primero de enero de este año, y obrar sin competencia es una falta disciplinaria grave, sino un delito. Que me lo haga a mí por ser detractor del gobierno lo entiendo, pero eso lo está haciendo un montón de personas muy necesitadas de Chía. Los casos que recibí a lo largo del día de hoy de verdad que los ponen a llorar. Eso será materia de otro tema.

Todo eso para decir, señor Presidente, que sí se necesita la actualización, que está mal hecha, muy mal hecha. Lamentablemente escogimos de contratista al mismo señor que es autoridad en la materia, hizo lo que le dio la gana, entonces sacó una resolución, acto administrativo, el 27 de diciembre, la publicó allá en su página, que es lo menos amigable posible, diciendo que se declaraba cerrado, con lo cual él cumplía, pero no por eso, como le contestaron al Concejal Pablo Andrés en el derecho de petición, tenían el derecho a que los avalúos entraran en vigencia este año, porque para ese acto administrativo de cierre del proceso de actualización había que cumplir unos requisitos previos, clarísimamente determinados en la ley. Había un acto administrativo anterior donde se debería cumplir con el componente económico, que no es otra cosa que fijar, para el catastro multipropósito, un avalúo comercial de todos los inmuebles de Chía.

En eso, las dos resoluciones o la resolución única que rige para el catastro multipropósito con sus dos actualizaciones es contundente: debe haber un acto administrativo previo de avalúo comercial, en el cual el IGAC, el gestor catastral en este caso, le sugiere a la administración municipal el porcentaje de ese avalúo comercial que el señor alcalde debe fijar como porcentaje para determinar los avalúos catastrales.

Es probable que el alcalde haya dictado por resolución ese porcentaje antes del 31 de diciembre. Qué lástima que no esté en los papeles que ustedes recibieron de la administración para saber cuál fue ese porcentaje. De lo que estoy plenamente seguro, porque hicimos un trabajo muy juicioso viernes, sábado, domingo y lunes, chequeando todo el inventario de las resoluciones de diciembre del IGAC, es que no hay resolución con el componente económico. No hubo avalúo comercial, y eso viola la legislación vigente, que dice que el avalúo tenía que estar decretado el año pasado para poderlo cobrar este año. Sin embargo, aquí estamos revisando...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Don Mauricio, n minutico para terminar.

SEÑOR MAURICIO MUSTAFÁ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

No hay nadie más inscrito, y el tema es delicado. Créame que le he dedicado muchas horas de estudio...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, personas de la comunidad. Le ha dado 5 minutos, ya lleva 9 minutos, don Mauricio, dos minuticos más para terminar que hay otra persona inscrita.

SEÑOR MAURICIO MUSTAFÁ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Bueno, sigan cobrando ilegalmente, hombre.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchísimas gracias por su intervención, don Mauricio.



Continuamos con la señora Teresa Canasto. Perdón, primero va la señora Nancy Marcela Cruz y luego la señora Teresa Canasto. Qué pena, señora Nancy, que no me había fijado que había otra persona escrita.

SEÑORA NANCY MARCELA CRUZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas tardes. Vengo de la vereda Cerca de Piedra, sector La Libertad. Desde el año pasado estamos muy preocupados. Desde la emisora comunitaria se invitó a la señora Tatiana Muñoz, que ha liderado a nivel de Cundinamarca un comité cívico que precisamente dice “sí al catastro”, pero pues justo, no de acuerdo a lo que ella ha contado, las experiencias que se han tenido en todos los municipios de Cundinamarca.

Se han presentado irregularidades. Chía ha sido la excepción, ¿no? Pregunto: ¿cómo hace uno un avalúo cuando no hay un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado? ¿Cómo hace uno eso? cuando hay unas afectaciones viales a la gente se le cobra un avalúo sobre esas afectaciones viales, amarrando el Decreto 369, ¿no? Concejal Vela.

Pienso que es tan delicado el tema del avalúo que es importante que ustedes tengan una asesoría, que venga una persona que sepa la parte técnica. Porque sé que ustedes sí serán abogados o, bueno, no sé qué profesión tengan, pero creo que necesitan las herramientas para saber precisamente en qué consiste esto. Cuando uno le entregan un impuesto predial, una factura, hay que explicarle a la gente qué es un avalúo catastral y sobre cuánto le están cobrando ese impuesto. Entonces, yo pienso que es importante que, ustedes como Concejales sí se capaciten un poco. Yo creo que sí necesitan una asesoría técnica frente a lo que va a pasar con esas facturas.

Lo que les cuento, ustedes saben que hay irregularidades en Zipaquirá en este momento, tanto que hay una revocatoria por el alcalde precisamente por esa medida que ha pasado con ese avalúo. Entonces, para prevenir cosas, les sugiero que es importante que ustedes tengan una capacitación de una persona técnica, obviamente que no sea Agustín Codazzi, porque es juez y parte, ¿no?, en este momento dentro de las irregularidades que precisamente se han presentado en esta caracterización. No es más.

Muchísimas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, señora Nancy Marcela, por su intervención.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal Natalia, Presidente, solicitarle a nuestra Presidente de junta que, por favor, nos manifieste cuáles son las irregularidades que nos está diciendo que se han presentado, con la intención de poder entender mejor la intervención. Gracias.



SEÑORA NANCY MARCELA CRUZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Cuando empezó el año pasado, el tema de catastro... ¿Sabe que teníamos muchas dudas, Concejal Natalia? Uno, ¿cómo en tres meses, cuando cuatro meses...? ¿Cómo puede hacer una actualización que no se hizo durante 10 años siendo ya Chía un municipio de casi 200.000 habitantes? Eso es lo primero. Y se le hizo pregunta precisamente porque yo asistí a la socialización de Agustín Codazzi. Se supone que ellos debían terminar el 30 de noviembre la caracterización para que el primero de enero del 2025 fuera cobrado el impuesto predial. Eso es lo primero.

Segundo, ¿cómo hace un cambio en la resolución No. 25, bueno, ustedes la conocen, del 2024, donde el Agustín Codazzi decide que no, que este mismo año, cuando todos sabemos que si no se ha finalizado la caracterización, se debe cobrar para el 2026, no en el 2025? Entonces, dentro de las cosas... por eso le digo, yo no soy abogada, pero dentro de las pocas cosas que sabemos, sabemos que hay esas irregularidades. Entonces, Agustín Codazzi, claro, él cambió las reglas del juego y fueron aceptadas en este recinto. Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchísimas gracias por su intervención, señora Nancy. Continuamos con la señora Teresa Canasto.

Muy buenas tardes, señora Teresa. Tiene usted el uso de la palabra.

SEÑORA TERESA CANASTO, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas tardes, Honorables Concejales, a los representantes de la administración municipal, a mis compañeros en las barras y a las personas que nos siguen por los medios electrónicos.

Bueno, tristemente, como decía el señor Mustafá, ver que la receptividad de este problema tan grande porque es un problema que nos ataña a todos nosotros, que somos residentes del municipio de Chía, como es el avalúo catastral y esa problemática que tenemos en este momento, porque todo viene en desorden. En estos días, ustedes han estado aquí con los asentamientos humanos, y todo desencadena en lo mismo, porque siempre dejamos todo para lo último. Y no es culpa de nosotros como ciudadanos, es culpa de las personas que están en la administración, que dejan todo para lo último.

Nosotros, en este momento, y yo vengo como Presidenta de junta y como Teresa Canasto Narváez, ciudadana, que en este momento también tiene afectada la carrera novena, esa famosa 369, pero eso hace 30 años, ¿cierto? Porque si yo me hubiese acogido a eso mismo que están sintiendo mis compañeros allá, por la cordillera occidental, que esa 369 dice que va a ir de cinco carriles, no sé qué, la novena también hace 30 años exactamente está por lo mismo, que va a ir con cuatro carriles, bueno, mi casa desaparecería en este momento. ¿Qué sucedió? Yo tuve dos y tres administraciones, que prefiero no decir quiénes estaban de turno, donde nunca me dieron para que yo organizara mi casa.

Mi casa se cayó, físicamente se cayó, y yo, ¿qué tuve que hacer? Un fin de año, o sea,irme contra la ley, construirla de noche y construirla como pude, porque realmente no tuve a nadie que me colaborara y me ayudara. Los asentamientos humanos o la ilegalidad que hay en el municipio es por eso, porque a nosotros, los



raizales, las personas que estamos ahí, debajo de recursos, nunca nos aprueban allá en Planeación, uno tiene que tener mucha palanca para que le habiliten una construcción aquí en Chía. Porque la idea es que sean los constructores grandes, los que pueden entrar ahí.

A que vengo con los asentamientos humanos, así estamos con este impuesto multipropósito, que de verdad tiene muchos propósitos. Yo cada día digo, con mis compañeros, pertenezco al comité rural, y siempre los jueves hablamos y decimos, y yo les manifiesto, y mi tema y mi postura es la siguiente: ya lo único que nos falta es que nos coloquen un tanquecito y nos cobren el oxígeno, porque de resto nos están cobrando todo, y sin consentimiento. ¿O sea, cuándo nos socializaron y nos dijeron: “Venga, miremos a ver cómo vamos a hacer ese avalúo”? ¿Ustedes creen que una maquinita que va por encima de las casas va a hacer una evaluación bien, como debe ser? Hay mucha gente que está diciendo en este momento, y lo dijeron, que si uno tiene una casita, inclusive una casita con tablitas y cosas así, que tiene para colocar la ropa para que no se le moje, eso también se va a mostrar como si fuera construida. Entonces uno se pone a ver y dice: “¿Dónde está la parte humana? Nosotros no somos nadie, no somos nada, nos vamos a ir, nos vamos a morir, y queremos, cada día, como que nos están ahogando de tal manera que va a volver lo mismo que antes: esclavos y los que tienen plata, porque nos van a desapropiar. Simplemente, nosotros no vamos a poder seguir pagando un impuesto tan alto.”

Dos, en este momento, yo les digo: yo estoy pagando impuesto por una afectación que hay y llevo 30 años pagando un impuesto por algo que está afectado, que no se puede ni vender, no se puede hacer absolutamente nada, y estoy ilegal en este momento. ¿Por qué no me acogí a lo que estaban hablando en este momento de los asentamientos humanos? Porque es que yo quiero saber qué va a pasar con este impuesto. Todos, mire, en las tiendas, en los supermercados, en todo lado, la gente está, inclusive, diciendo: “Nos toca dejar un poquito de platica porque lo que viene es duro.” Todos estamos como con ese susto tan terrible, como si viniera ese huracán que va a pasar y nos va a arrasar.

Yo les digo a ustedes, señores Concejales: ¿están ustedes ahí para representarnos? Porque nosotros no tenemos ni dinero, ni estamos en una posición tan débil en este momento que les digo, es que no vale la pena ni venir a pelear. Sabemos y estamos seguros de que ustedes están estudiando también esto. Sabemos que nos van a representar muy bien, y esperamos de parte de ustedes que las cosas se den bien y que, de verdad, no ataquen más al pueblo. Es que los impuestos y todo nos van a llegar a ahogar de tal manera que ya no podemos respirar. De verdad, lo único que falta es que nos cobren el oxígeno. No tenía más nada que decirles, y desde aquí les digo a las personas que nos están escuchando y viendo: de verdad, muy triste que somos muy poquitos los que sentimos y los que tenemos en el corazón a este Chía, porque ya nuestra Chía, que era nuestro terruño, ya es de otras personas, menos de nosotros.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, señora Teresa, por su intervención. Continuamos con el señor Luis Enrique Martínez.



SEÑOR LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas tardes para ustedes, Honorables Concejales, para los que nos siguen en redes sociales y para quienes están presentes en las tribunas del recinto.

La siguiente pregunta es: ¿cuál es la función de ustedes, Honorables Concejales, con respecto al estatuto de renta del municipio de Chía? ¿A qué va la pregunta? A lo que ha dicho el empresario y constructor Mustafá, a lo que ha dicho la señorita, se me escapa ahorita el nombre, la última que participó. ¿Cuál es la función de ustedes? Ustedes saben que nos están representando. Yo, como representante de la comunidad, los invito a que aquí, en este momento, ustedes saben que yo soy contundente cuando hago una pregunta y quiero que me la respondan de la manera más sincera: ¿cuál es la función de ustedes y qué están haciendo por la comunidad? No es más.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal Víctor Torres, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias Presidente. Un saludo muy especial a la plenaria, a las personas que nos ven en las redes sociales.

Presidente, yo quiero elevar una Proposición: que se le dé la palabra al señor Mustafá, mínimo 20 minutos, porque este tema es muy importante, y tenemos que escuchar a todas las personas con suficiente ilustración. Él nos está informando de muchos temas y no podemos cortarle la palabra así. Entonces, yo elevo una Proposición para que se le dé la palabra nuevamente al señor Mustafá. Presidente, elevo a Proposición.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal John Alexander Robayo, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias, Presidente. Un saludo especial para usted, para la mesa directiva, las personas que nos acompañan en las barras, los funcionarios de la administración y la plenaria del Concejo.



Creo, Presidente, que pues no sé si es el deber ser elevar a Proposición, pero sí también estoy en el mismo sentido del Concejal Víctor Torres, teniendo en cuenta que no hay más personas que van a intervenir, que se le dé la palabra al señor Mauricio Mustafá, teniendo en cuenta que estamos en sesión informal.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal.

Honorables Concejales, antes de tomar votación, quiero que me entiendan a mí. Yo soy el Presidente de la Corporación, quien por deber debo dar orden a lo que, a nosotros como Concejales, nos corresponde. No solamente en el estudio de un proyecto de acuerdo, sino en los respectivos controles políticos y también, dar trámite a lo que nos corresponde a nosotros en este tipo de estudios. Quiero de pronto decirle a la comunidad que este proyecto apenas entra a la plenaria. No hemos escuchado a la administración, quien nos traerá seguramente respuestas a muchas dudas que nosotros tenemos y que se entienda cuál es el objetivo de este proyecto, porque es que aquí ya nos están condenando a los Honorables Concejales, cuando nosotros aquí lo que vamos a estudiar es una modificación al estatuto de rentas para tener un descuento por pronto pago. Eso es una cosa diferente a lo que ya está pidiendo la comunidad sin saber cómo van a llegar esos avalúos catastrales, sin saber que es que nosotros acá ya no tendríamos cómo modificar ese acto administrativo, que según dice el alcalde, ya se encuentra en manos de la administración y que lo único que hace falta es aplicarlo para el municipio.

Entonces, por eso les pido el favor de que, no perdamos el hilo. Creo que siempre, y de pronto es nuestra forma de estudiar los proyectos, en donde se lee la ponencia, por lo general la administración habla, ahí salen muchas dudas, seguramente, y vamos a darle el trámite. Pero esto apenas entra hoy, entonces les pedimos de verdad que nos entiendan. También quiero decirle a la comunidad que de pronto han intervenido, cuatro personas, pero hay veces vienen 20, 30, y yo, como Presidente, tengo que regular no solamente la intervención de las personas, que siempre ha sido de 5 minutos, y por eso lo manifesté antes de hacer la intervención del señor Mauricio Mustafá, que sé que el siempre interviene y siempre viene a la plenaria.

Pero quiero que entiendan que hasta él mismo ha reconocido que debemos dar el mismo tiempo para todos. Lo mismo para los Honorables Concejales. Cuando yo tenga que regularles el tiempo, pues no se molesten, porque es que todos tenemos derecho. ¿Qué tal si todos habláramos 15 minutos? No alcanzaría ni siquiera un día para que hiciéramos esas intervenciones. Entonces, en ese sentido, debo manifestar que yo debo poner orden a la regulación del tiempo en las intervenciones de todos. Es por eso que, le pido excusas nuevamente a don Mauricio, pero sé que él me entiende.

Igual, el mensaje está claro. Lo único que quiero decirle a la comunidad es que apenas comenzamos, seguramente habrá más invitaciones y más difusiones sobre este tema de lo que trae este proyecto de acuerdo, no nos va a solucionar lo que ya trae el IGAC, y eso lo advertimos desde el año pasado, cuando quisieron hacer ese contrato, cuando se destinaron casi DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$10.000.000.000) para hacerlo, y sabíamos, y nosotros lo advertimos aquí, algunos Concejales, donde dijimos que no iba a alcanzar el tiempo y que iban a hacer esa actualización catastral georreferenciada y que iban a visitar casi 60.000 predios.

Página 11 de 51

- Carrera 3 No 12-88 Barrio 20 de julio, Chía, Cundinamarca
- Email: contactenos@concejomunicipalchia.gov.co
- Web: www.concejomunicipalchia.gov.co
- Teléfono: (601) 8631125



SC-CER732601



No sé cómo lo hicieron, pero ahorita se vienen las consecuencias. Entonces, la administración municipal tendrá que darnos información sobre el tema, pero aquí les pido que, de verdad, nos entiendan a nosotros como Concejales, que en este momento el objeto del proyecto es uno que no logrará tener esa solución que la comunidad hoy pide. Y haremos la invitación respectiva a la comunidad para que nos acompañen, porque sé que aquí van a haber muchas diferencias en lo que, de pronto, debe pagar cada dueño de los inmuebles que hoy están en el territorio con la realidad.

Entonces, es algo que debemos afrontar, y acá nosotros lo que queremos, querida comunidad, es que verdaderamente se hagan las cosas bien, que se hagan de manera legal, porque eso fue lo que nosotros juramos acá como Concejales cuando llegamos el primer día. Entonces, de nuestra parte va a estar esa invitación. Y claro, no sé, Concejal, no le sugiero que retire su Proposición, porque es que el tema no es que por medio de Proposición alguien quiera intervenir. Pues yo puedo volver a darle la palabra al señor Mauricio Mustafá para que termine su intervención, pero siempre recordarles a todos los que intervengan que, pues, el tiempo siempre ha sido de 5 minutos, como le dije a don Mauricio, y ya lleva 9 minutos, y sé que hay más gente que debía intervenir. Es por eso nada más. Entonces, le pido el favor...

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Victor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente. La verdad es la palabra del pueblo, y él estaba tocando unos temas supremamente importantes. Y preciso, es el reglamento, y usted, y respeto, porque usted está haciendo cumplir el reglamento, son 5 minutos. pero por eso yo elevo a Proposición, Presidente.

A mí sí me interesa, a mí personalmente me interesa escucharlo, y aquí en la plenaria, que está la administración municipal y que hay bastante gente acá en la Corporación, me interesa escuchar al señor Mustafá y a todas las personas que quieran intervenir, bienvenidas al Concejo municipal. Es que de eso se trata, darle la palabra a la comunidad, y ojalá, Presidente, para las próximas sesiones, que se lea Proposición o usted tome la decisión de que no sean 5 minutos. Hay que escuchar a la gente. Es la gente la que prácticamente son los dolientes de este proyecto de acuerdo, de los impuestos.

Entonces, por eso no retiro mi Proposición, Presidente, a no ser que el señor Mustafá no quiera hablar. Entonces no la retiro. Presidente, el señor Mustafá me está diciendo que él quiere hablar. Entonces, le pido, por favor, que cumpla el reglamento y lo someta a votación, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal, debo manifestar que, dentro de mis funciones, como les digo, debo regular el tiempo. Para mí, creo que un tiempo de 5 minutos es suficiente.



Usted está proponiendo 20 minutos, y entonces ahorita me pone a otra persona, y no quiero que, por favor, me pongan en contra de la comunidad, porque es que no es eso. Aquí no es que porque una persona, de pronto, quiere intervenir, entonces démosle 20 minutos, y entonces otro 30, y otro 10, y otro 5. Aquí debemos tener nosotros igualdad de condiciones para todos, Honorables Concejales.

Entonces, les pido el favor sé que el doctor o don Mauricio va a intervenir, pero que no tomemos esto como que es que el Presidente no quiere dejar ahora a la comunidad. Usted me pide en la Proposición de 20 minutos, entonces, ¿y qué tal si la señora Marcela o la señora María nos quieren el mismo tiempo? Entonces, ¿cuándo vamos a avanzar? Además, Honorable Concejales, claro que sí, este proyecto es súper importante y eso lo debe saber usted, y usted que estuvo en esta comisión lo tiene claro, ¿verdad? Porque ni participó, se fue, ni votó. Ah, pero ahorita que está la comunidad ahí, sí pensando, “que, nos va a llegar el recibo”. Entonces, ahí sí nos preocupamos, y es que nos tenemos que preocupar, porque esto es delicadísimo. Esto que va a pasar con la actualización catastral es muy delicado.

Entonces, existiendo una Proposición...

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejales Víctor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Hay una Proposición sobre la mesa. Mientras está hablando, ya debemos estar escuchando al señor Mustafá. Ya no soy...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejales, yo soy el Presidente y puede intervenir o, si no, ¿para qué me eligió?

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Por eso, Presidente, pero cumplamos el reglamento.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Entonces eso cumplémoslo.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente, no estoy irrespetando. Hay una Proposición sobre la mesa, Presidente.



HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Respetemos Honorable Concejal.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

En ningún momento lo estoy irrespetando Presidente.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Moción de orden señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal, respetémonos. Existiendo una Proposición del Honorable Concejal Victor Fernando Torres, en que haya un ciudadano que intervenga por 20 minutos, se eleva a Proposición la posibilidad de intervenir por parte de él.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

NEGATIVO

Aclaro mi voto, Presidente. Quiero emitir mi voto, pero previo a esto quiero manifestar que no se puede naturalizar la figura del Presidente. Una de las funciones naturales es la de moderar el debate para que no se salga de las manos. Por otro lado, considero que es muy importante la participación de la ciudadanía y siempre hemos sido claros en ese tema y reiterativos. Sin embargo, me parece que, por procedimiento, no es conveniente que se vote positivo a la Proposición. Sí le solicito que le dé la palabra al señor Mauricio Mustafá y, cada vez que sea necesario, a la comunidad se le garantice, y seamos los más garantistas de la participación ciudadana. Mi voto es negativo.

JOHN EDWIN FUENTES CORREA

NEGATIVO

Aclaro mi voto en el sentido de que manifesté que debía darle el uso de la palabra al señor Mauricio Mustafá, pero no por un término de 20 minutos. Por eso, mi voto es negativo.

LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

NEGATIVO

LAURA GISELLE GARCÍA MELO

POSITIVO

Quiero aclarar mi voto en cuanto a que el señor Mustafá manifestó en su intervención que él había hecho un estudio juicioso. Entonces, yo supongo que ese estudio juicioso le lleva tiempo de explicar, para que no solo la comunidad, sino nosotros también, lo podamos interiorizar. Y asimismo, se vea un estudio de alto valor aquí en la Corporación. Por eso, mi voto es positivo.

NATALIA GIL LOAIZA

POSITIVO

Me permito aclarar el voto, Presidente. En primera instancia, solicitarle que se tranquilice, por supuesto, estas situaciones que se presentan acá en el Concejo Municipal no son necesarias para que usted se exalte como se exalta. Desde donde estoy, se nota como el pecho se le mueve hacia adelante y hacia atrás. Simplemente es una Proposición que tiene un objetivo, y es poder escuchar a una persona que



creo yo es la única persona que siempre viene al Concejo Municipal a hablar 20 minutos, media hora, 40 minutos. No tengo presente a ningún ciudadano que solicite tanto tiempo en alguna ocasión. Así que esa, es la solicitud.

Por supuesto, recordarle a usted, Presidente, que la plenaria es superior en importancia a las decisiones del Presidente, y también recordarle que usted, en diferentes ocasiones el año pasado, habló por más de 25 minutos. Así que si desde ya nos está manifestando que no vamos a poder intervenir ni 25 ni 20 minutos ni media hora, le solicito que vaya pensándolo, porque por supuesto que si los Concejales estamos acá y lo elegimos, es porque creímos que nos garantizaría los derechos a quienes tenemos una curul en esta plenaria. Gracias, Presidente. Mi voto es positivo.

IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA

NEGATIVO

Sustento mi voto, primero que todo, siempre hemos manifestado que la comunidad debe garantizar la participación aquí dentro de la Corporación. Creo que hoy no es la excepción. Aprovecho también para las personas que han llegado; sería bueno que, si desean participar, se inscriban de una vez. Y, lógicamente, no estoy de acuerdo con el tema de darle la palabra a una persona por 20 minutos, sin desconocer lógicamente el trabajo que ha hecho el Doctor Mustafá. Creo que, al igual que a mí, a todos los Concejales, incluso él nos ha compartido mucha información precisamente de acuerdo a la importante investigación que él ha venido haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, no es negar la participación a la comunidad, pero creo que el tiempo sí está un poco de más. Hay que limitar un poco el tiempo. Mi voto es negativo.

ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

POSITIVO

Gracias, Presidente. Sustento mi voto, primero que todo, creo que dentro del reglamento interno está permitido presentar proposiciones, y creo que un Concejal, dentro de lo que considera que necesita para su estudio, lo hizo. Y de igual manera, creo respetuosamente, Presidente, que no lo irrespetaron. Simplemente hizo una solicitud, y, creo que este es un espacio democrático. Mi voto es positivo.

JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO

NEGATIVO

CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

POSITIVO

Sustento mi voto porque considero que perdimos tiempo en este debate, tiempo que podría ya haber utilizado el ciudadano que quería hablar y realmente, para lograr el mismo objetivo, así el resultado final de la Proposición sea negativo, que hable el señor Mustafá. Mi voto es positivo.

JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

NEGATIVO

Sustento mi voto, Presidente. Creo que, así como lo dice la Concejal Marcela, perdimos el tiempo dando un debate que creo que no da importancia al debate que se presenta. Creo que la Proposición que presenta el Concejal Víctor no es necesaria porque creo que se le puede dar la palabra, como lo manifesté, al señor Mauricio, ya estamos declarados en sesión informal. Creo que a veces, nos desgastamos en debates innecesarios.

Invito a la Concejal, Natalia. Creo que, Concejal, usted el año pasado también nos cerraba el micrófono, se exaltaba, se ponía brava. Dejemos que el Presidente haga su trabajo. Creo que le está dando orden, y el hecho de darle orden al debate no quiere decir que vaya en contra del Concejo ni en contra de la comunidad. Entonces, creo que tuviste la oportunidad también de ejercer ese control, ese



trabajo, y hagámoslo en verdad en altura, como creo que lo merece la comunidad. Entonces, en ese sentido, mi voto es negativo, Presidente.

JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO

NEGATIVO

Presidente, mire el moderador de la plenaria, es el señor Presidente, además manifestó que iba a dar el tiempo, y pienso que no se puede perder, como la manera en que se manejan los debates acá en la Corporación. Entonces, ya el mismo Presidente manifestó que le iba a dar más tiempo. Yo sí, mi voto es negativo.

EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

NEGATIVO

Sustento mi voto, Presidente, en el sentido de que de verdad deberíamos ser más respetuosos con la comunidad. Aquí estamos sacando cosas del año pasado, de este año. Dejemos que el Presidente haga su trabajo. La comunidad, claro que hay que darle el tiempo necesario, pero también un reglamento que nos toca cumplir.

Entonces, pido respeto por las personas que se encuentran hoy aquí en el recinto, la administración, por las personas que están en las barras. Dejemos el show ya mediático que llevamos durante un año larguito. Tomémonos las cosas en serio, aquí tenemos un trabajo que hacer, que es estudiar los proyectos que nos lleguen, y si hay diferencias entre nosotros, tratémoslas en otro momento porque eso no puede seguir pasando aquí en el Concejo Municipal. Ya estamos muy mal ante la comunidad y seguimos echándole leña al fuego, seguimos discutiendo cosas que no van al caso. Entonces, respetémonos y digámonos las cosas en otra ocasión cuando tengamos un debate que sea lo que es, el estudio que tenemos que dar. Entonces, Concejales, de verdad, respetémonos, tratemos los temas que son para tratar, que aquí hay cosas importantes, no cosas personales. Mi voto es negativo.

VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

POSITIVO

Presidente, gracias para sustentarme. Miré, Presidente, de verdad, yo lo hice fue de todo corazón. Yo no lo hice ni por dañar la plenaria ni nada de eso. Para mí, la opinión del señor Mustafá es muy importante; si para ustedes no es importante escuchar a la comunidad, para mí es supremamente importante. Y aclaro, Presidente, que yo en ningún momento lo irrespeté. Yo estoy haciendo cumplir ese reglamento interno, en el artículo 120, que establece que cualquier Concejal puede hacer una Proposición, e inmediatamente someterla a votación. La hubiera sometido a votación sin necesidad de hacer tanto show. Yo, como Concejal, puedo hacer las proposiciones; tengo todo el derecho, y eso está en el reglamento interno. Yo, en ningún momento, lo he irrespetado, Presidente, ni quiero dañar la plenaria. Para mí, es muy importante escuchar a la gente. Eso es lo que yo quiero, Presidente. Mi voto es positivo.

JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

POSITIVO
NEGATIVO

Gracias, Presidente. También quiero aclarar el voto en el siguiente sentido: si bien es cierto que nuestro reglamento interno contempla las proposiciones, también es cierto que ese no es el argumento propio para poder soslayar las funciones del Presidente. En orden de ideas, en buena hora viene la comunidad a hablar frente a las iniciativas que vienen por parte del Ejecutivo. No obstante, sí es conveniente, en este punto, hacer referencia al artículo 230 de la Ley 5° del 92, donde básicamente allí se contempla la participación de la ciudadanía en el estudio de los proyectos, y en ese artículo 230, inciso segundo, dice: "La mesa directiva dispondrá los días, horarios y duración de las intervenciones, así como el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad."



Por supuesto, y bienvenida sea la comunidad, y por supuesto, el señor Mauricio Mustafá, que tanta información nos suministra día a día. Agradecido, como se lo decía esta mañana, muchas gracias por la información de todas las personas que vienen y se presentan. Por ello, desde la apertura de esta discusión, se solicitó que ustedes pudieran participar; previo a ello, ojalá se pudieran hacer audiencias públicas, como se hace en el Congreso de la República. Lamentablemente, no está contemplado, pero bienvenida sea la discusión. No obstante, sí considero que es el Presidente quien debe determinar esa duración de intervención. Por ello, mi voto es negativo, Presidente.

Le informo, señor Presidente, que hay 6 votos positivos y 9 votos negativos por la Proposición de intervención de 20 minutos de un miembro de la comunidad.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera, queda negada la Proposición presentada por el Concejal Víctor Torres.

Quiero aclarar que, como lo manifesté, me parece que 20 minutos es un tiempo un poquito largo para lo que yo debo regular para el estudio de esta plenaria. Sin embargo, señor Mauricio Mustafá, como lo manifesté también, voy a permitir que nuevamente intervenga por la duración de 5 minutos, señor Mauricio, antes de dar el uso de la palabra a dos personas que están inscritas todavía en el libro para participar. Adelante don Mauricio, para que pueda finalizar su intervención.

SEÑOR MAURICIO MUSTAFÁ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Gracias, Presidente. Le pido que no arranque el reloj y me dé 30 segundos más, Presidente. Chía necesita a los 15, trabajando duro, juntos. A mí me conmueve lo que acaba de pasar. Pues ahora resulté apoyado unánimemente por la bancada de gobierno. Gracias, vale la pena, hombre. Les iba a decir, muchachos, no, Honorables Concejales, Chía los necesita, trabajando juntos. La comunidad, yo no estaba pidiendo una preferencia; todos tenemos el mismo derecho, piénselo presidente con todo respeto. Éramos muy poquitos ya llego más gente, no habían inscritos sino dos o tres personas, las dos señoras consumieron solo dos minutos con mensajes del alma, contundentes, que me hubiera dejado extender no se perdía nada, pero me siento mal con lo que paso, Chía los necesita a los quince no votando mal, discutiendo, pero no dando estas peleas, no vale la pena de verdad que tenemos problemas muy grandes, ojalá subsanaran las diferencias entre ustedes y echáramos para adelante. Vea, muchas gracias a todos y a la comunidad, me toca ser muy puntual, gracias don Víctor.

Primero, ampliar el plazo hasta el 30 de junio en aritmética elemental es desequilibrado, el del primer descuento, porque normalmente tenemos descuento hasta el 15 de marzo y empezamos a pagar el 2 de enero, tenemos dos meses y medio, aquí van a llegar los recibos en la primera semana de mayo, si les va bien como anuncio el alcalde; nos están dando dos meses, nos quitaron quince días, piensen en mover eso un poquito más y no sé si subsecuentemente con los otros plazos también se están recortando quince días. Aquí no se le está dando un beneficio a la comunidad, aquí se le está recuperando a la comunidad el beneficio de los descuentos que por una falla en el servicio o del IGAC o de la Secretaría de Hacienda o de quien fuera, no importa la verdad es que hoy no hay como pagar. Tema uno, para que lo revisen.

Tema dos, que no tiene nada que ver con lo que se está debatiendo en este proyecto de acuerdo, pero que es anterior a este proyecto de acuerdo y es ¿Cuál impuesto

Página 17 de 51

- Carrera 3 No 12-88 Barrio 20 de julio, Chía, Cundinamarca
- Email: contactenos@concejomunicipalchia.gov.co
- Web: www.concejomunicipalchia.gov.co
- Teléfono: (601) 8631125



SC-CER732601

predial? ¿Sobre cuál avaluó? Porque avaluó no hay, se está haciendo un esguince, se está forzando una interpretación diciendo que hubo un acto administrativo de clausura, de cierre. La ley y las resoluciones del IGAC que la han desarrollado dice que el acto administrativo de cierre, como dije ahora en mi intervención, usted le preguntaba Honorable Concejal Natalia a la comunidad, yo le contesto, yo soy parte de la comunidad ¿Cuáles irregularidades? Muchas, le menciono de manera rápida las más protuberantes, el acto administrativo de cierre que debería estar en el archivo de todos ustedes y al que deberíamos tener acceso la comunidad en la página del Concejo porque es un acto público que publicó el IGAC en la maraña de cientos de resoluciones, ese acto administrativo de cierre por obligación legal tiene que estar precedido de otro acto administrativo con los elementos económicos que según la resolución del IGAC que reglamenta las actualizaciones al tratarse del componente económico dice que tiene que haber un avaluó comercial de todos los bienes de Chía que debíamos haber conocido todos el año pasado, para prepararnos y ustedes saber en que esta para que exigirle al señor que esta haya sentado que de pronto el avaluó de nuestro campesino de Fagua que le iba a subir de cincuenta millones a trescientos no se le bajara, el necesita tener esos trescientos millones de pesos para ir al banco y mostrar, pero si con base en ese avaluó bajar la tarifa.

Hay una norma nacional que conoce muy bien el señor Valencia, que dijo que, si bien los Concejos Municipales podían mantener las tarifas actuales del 5 al 15, las tarifas debían ser del 4 al 12, cuando las modificamos y aquí podemos pensar en modificarlas; no estoy pidiendo para mí, a mi súbame al 16 Víctor; no es que me sobre para pagar, pero el universo me da las herramientas para defenderme y salir y pagar el 16. Pero al campesino de Fagua ¿por qué negarle la posibilidad? Si la legislación permitió bajársela y son muchas cosas más, pero me quiero quedar en esa ¿Dónde está, señor Valencia? ¿Dónde está, señor Rojas? El acto administrativo donde se fijaron los avalúos de Chía requisito previo por mandamiento legal para el acto de cierre y si ese acto se hizo de forma incompleta aquí estamos perdiendo el tema. Tema uno, tema dos la ley le dijo a los municipios tiene cinco años para hacer la actualización y le puso una sanción, si usted después de esos cinco años no hizo la actualización no puede seguir haciendo reajustes.

Hay una ley posterior, la ley 75 o algo parecido que le movió la sanción a siete años, pero es que aquí llevamos once años haciendo reajustes cuando no se podían hacer y a nuestra gente de Chía le estamos cobrando y no sé si fue por eso presidente, con todo respeto que no le gusto mi intervención, porque el error es del gobierno anterior y yo no tengo miramientos para ver si es Donoso o es Segura, yo los invito a que se cojan de la mano los dos bandos y echemos para adelante por favor, pero el gobierno pasado nos hizo unos re ajustes que no nos podía hacer y son muchas más las irregularidades, pero por favor, yo no creo que votar este proyecto sea convalidar esos errores porque no podemos dejar en el peor de los dos mundos a la ciudadanía, con una actualización mal hecha que ellos van a cobrar de todas formas, ya el señor contesto el derecho de petición y dijo “la voy a cobrar” y lo está demostrando con la forma en que está ejecutando obligaciones prescritas, a ellos no les importa porque saben que el Consejo de Estado se va a demorar quince años en fallar, pero si además a eso le vamos a decir a la gente... no queremos la mayoría que hay hoy, quedo marcada en la votación del 96, no vamos a darle el beneficio a la gente, termina la comunidad castigada por doble partida, por favor no caigan en ese error.

Muchas gracias y lamento mucho lo que acaban de pasar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE



Muchas gracias don Mauricio Mustafá por su intervención y manifestarle que no es que yo me haya molestado porque menciono a ningún gobernante, sino es que es el tiempo y el orden que yo quiero darle a la plenaria, vuelvo y manifiesto.

Continuamos con el señor Santana; darle la bienvenida Dr. Daniel, manifestarle que tiene cinco minutos para hacer su intervención.

SEÑOR DANIEL SANTANA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Gracias señor presidente, un saludo para usted y para todos los presentes. Yo creo que dentro del contexto de lo que se ha venido hablando, es muy importante tener en cuenta y creo que es una exhortación porque a mí me parece muy bueno el llamado de Mauricio de que haya que hacerle exhortaciones a la Administración Municipal en el sentido de que si los avalúos no se encontraban para el 27 de diciembre del año inmediatamente anterior, pues los efectos de la resolución no pueden ser... ósea, no pueden haber efectos de la resolución en primer lugar; en segundo lugar la actualización catastral va a traer un problema grave, obvio que hay que cobrarla, obvio que el legislador lo dispuso así para todas las entidades territoriales, pero eso va a terminar generando un problema que ya hemos visto y que si ustedes lo miran en la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Cobro Coactivo esa jurisdicción coactiva que tienen los municipios, naturalmente se va a ver abarrotada de procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva.

Unos alegando que existe título ejecutivo, otro que no; unos diciendo que son procesos y que las obligaciones que se cobran son de carácter declarativo y otro que no, y el tema no va a avanzar y el recaudo que pretende hacer la Administración Municipal va a ser muy difícil y porque a todos nos toca ir a defendernos, a interponer nuestros recursos de carácter legal cuando nos notifiquen cada uno de las resolución del cobro coactivo, porque la jurisdicción coactiva es eso, es como un juzgado que tiene la Administración Municipal en este caso ahí adentro.

Entonces, el lio no es solamente adelantarse para efectos de hacer el cobro del nuevo avalúo, sino que si se van a venir las sumas de dinero que seguramente y creo que todos lo saben cuándo como líderes nos aborda la comunidad en el sentido en que nos hagan una rebaja, aquí Teresa Canasto decía algo cierto, nos llenamos de impuestos, de cosas y resulta que cuando uno no paga pues infortunadamente se vuelve uno un deudor y cuando a mí me cobran, me toca hacer una cosa defenderme o pagar y no quiero ser aquí dogmático ni nada, pero por ejemplo, para el cobro de las obligaciones que se van a venir contempladas en cada una de las resoluciones pues lo único que opera en principio es el proceso ejecutivo que lo que busca es cobrar una obligación que es clara, expresa y exigible. Entonces, en esa medida se van a venir las diez mil interpretaciones, reitero porque en mi opinión por ejemplo y lo digo respetuosamente, cuando llegue el cobro y si el ciudadano no paga...

Lo primero que hay que mirar es si es un título ejecutivo complejo o no; y si es complejo lo que dice la ley es que requiere de dos o más documentos para conformar una unidad jurídica y si nos vamos inmersos en un tema de excepciones, en un tema de si el proceso es ejecutivo o declarativo, o si no se las cuantas sumas de dinero que me van a cobrar a mí o que le van a cobrar a cualquiera de ustedes por no cubrir sus obligaciones, pues se va a ver abarrotada la oficina de cobro coactivo, se van a ver abarrotadas las barras del Concejo Municipal y se va a venir un problema muy grave con la comunidad. Porque este tema tributario es un tema muy sensible, aquí lo vivimos en el año 2014 o 2013, que hubo un problema grave creo que con este mismo catastro multipropósito, pero todo en resumen para decirle y hacerle un llamado a la Administración Municipal que lo que hay que hacer es... si es mejor detener los efectos o analizar si evidentemente hay efectos

Página 19 de 51

- Carrera 3 No 12-88 Barrio 20 de julio, Chía, Cundinamarca
- Email: contactenos@concejomunicipalchia.gov.co
- Web: www.concejomunicipalchia.gov.co
- Teléfono: (601) 8631125



SC-CER732601



para poder hacer exigibles las obligaciones y darle curso a una resolución que por ahora si los avalúos no se encuentran y la gente no los conoce pues sería muy difícil que haya una obligación, clara, expresa y exigible.

Cuando lo que me van a vulnerar a mí solamente es el derecho a la defensa y el debido proceso, porque incluso yo cuando menos tengo que tener yo la opción y la posibilidad de haber mirado cuanto quedo y como quedo el avalúo de mi vivienda, o la de mi padre o mis hermanos. Es un llamado a la Administración Municipal para que hagamos el tema de manera mesurada; a mí me parece que ha habido un llamado acá y más que un llamado; fíjese que todo son interpretaciones jurídicas. Una interpretación dice, incluso leí la petición del Concejal Pablo que decía "no, es que efecto jurídico es que hay que empezar a cobrar a partir del 1° de enero de 2026" y si eso se viene aquí, que evidentemente es válida la postura, pero si estamos notando aquí la discusión, créanme que la oficina de cobro coactivo no va a dar abasto con todo lo que se va a venir encima.

Hago un llamado respetuoso, gracias por los segundos de más, pero creo que como presidente de junta del Barrio 20 de Julio y como ciudadano del común, tenía que venir a expresar y hacer sobre todo un llamado a la Administración Municipal, a los concejales y a la comunidad que nos pellizquemos. Mauricio decía algo cierto, los tributos prescriben en cinco años, desde ya hago una sugerencia hay que alegar la prescripción porque muchas veces no es que se pueda declarar de oficio si no la alega la parte afectada.

Eso era todo, gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted por su intervención Dr. Daniel, continuamos con el señor Jorge Solarte.

SEÑOR JORGE SOLARTE, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Buenas tardes, vengo del sector Cerca de Piedra del taller de los Pachón exactamente, nosotros como contribuyentes con mi esposa tenemos un lote de herencia, no es que de pronto hubiéramos tenido para comprar según los últimos avalúos un lote de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$700.000.000) nosotros entendemos que el tema de impuestos es importante para el desarrollo del municipio, pero eso ha venido creciendo de una forma acelerada que se está volviendo impagable, el año pasado nosotros pagamos SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (\$7.953.000) todos los años hemos tenido que recurrir a créditos para poder cumplirle al municipio.

He estado con mi caso en la alcaldía con el señor Alcalde, con el secretario de hacienda han sido muy diligentes; he estado en el Agustín Codazzi y lo que me dicen allí es que el predio tiene una afectación vial, mientras que esa afectación no esté en el folio de matrícula no se puede hacer nada. Entonces, es injusto que este año llegara por ocho millones doscientos u ocho millones quinientos, es injusto que teniendo el documento de la afectación vial y que la vía se mete al lote más o menos quinientos metros (500m) ese es el total de la afectación. Es injusto que no se puede hacer nada en el predio, hacer locales, tumbar una casa vieja que hay ahí, no podemos hacer absolutamente nada, pero si tenemos que cumplirle al municipio con el impuesto de la totalidad del predio.

El Concejo debería ayudarnos en algo, me uno a las palabras de la señora que intervino hace un rato, esta terrible el tema, nos van a cobrar hasta el oxígeno. Quería expresar eso, es injusto de verdad que tengamos que pagar todo ese



impuesto sabiendo que no podemos hacer nada en el lote; una vez un secretario de planeación nos dijo, siendo mi esposa raizal de Chía que ama el municipio, nos dijo *"a ustedes, es mejor que vendan para bodegas, para un colegio"* ¿Por qué nos tenemos que ir del municipio? doy gracias por la oportunidad al Honorable Concejo, nunca había tenido esta oportunidad, al señor presidente por escucharme, a los señores de la administración que están acá y a la comunidad.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted por su intervención don Jorge; continuamos con don José Javier Guava.

SEÑOR JOSÉ JAVIER GUAVA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Guardia, guardia, desde allá de esas montañas vengo a hablarles hoy, nunca había tenido el placer de venir a hablar a este recinto y la verdad cuando me inscribí lo hice con algo de rabia, porque me dije como van a callar a un sabio que les puede decir algo y ustedes lo van a callar, por eso me inscribí pero como los espíritus son sabios y ellos me dijeron "no, no va a dar el tiempo sino le toco hablar a usted" y como sé que los espíritus son sabios también me ponen la palabra, por eso hoy la palabra es que ¿Cómo van a hacer eso con la gente? Con los que los eligen a ustedes, cuantos de ustedes se han sentado en mi casa pidiendo votos, cuantos han visitado mi fabrica pidiendo recursos, no soy Mustafá que tiene toda la plata del mundo, pero si tengo un lote que vale un par de millones y también me toca pagar, sacar créditos para poder pagar esos impuestos. Entonces, es venir a decirles a ustedes que son gente, que somos humanos, somos personas, somos muiscas; como nosotros mismo vamos a hacernos ese daño y desplazarnos, nosotros hace muchos años venimos hablando de las políticas del desplazamiento.

La mayoría de mi familia ha tenido que vender porque no han podido mantener su lote, no han podido pagar impuestos y han tenido que vender por fracciones y todos los que se le venden han tenido que hacer casas ilegales. Me acuerdo tanto que yo quise hacer una casa pre fabricada hace como quince años, me salía más caro sacar los permisos que comprarme la casa ¿Qué toco hacer? Hacer la casa, así de facto, porque es que las leyes no nos lo permiten, lugares de tres mil metros... para que entiendan donde vivo, vivo a lado de Kalamary donde hicieron como cincuenta y seis casas, cuando eran para cuarenta el permiso, pero nosotros íbamos a construir una prefabricada y no podíamos con familia indígena, raizal, Muisca.

Compañeros yo los invito a ustedes que son gente de la comunidad, gente de Chía a que estudiemos bien esto, allá al señor director. Yo no soy un hombre de hablar, a mi me enseñaron a caminar y camino las carreteras y camino lugares donde hay que tomar decisión, cuando hablo no hablo porque sí. Los espíritus me pusieron a hablar, y allá desde mi familia les estamos diciendo "oiga la están embarrando" nosotros tenemos apenas doscientas un hectáreas (201ha) y muchos dicen que no pagamos impuestos, nosotros los pagamos, no salen de nuestra billetera pero los descuentan de nuestros recursos como Resguardo Indígena y más encima pagamos como propietarios en las diferentes veredas y así como les duelen los bolsillos a nosotros también, pero a nosotros nos queda más difícil con un mínimo buscar la plata para pagar eso.

Compañeros, las cosas hay que hacerlas bajo la ley, nosotros tratamos de hacer cosas bajo la ley, pero cuando las leyes nos obligan a hacerlas lo hacemos, por ejemplo, el tener que construir casas ilegales para que tengamos que decirles ¿Por qué nos obligan a eso? La mayoría de mi familia ha tenido que vender e irse de acá,

Página 21 de 51

- Carrera 3 No 12-88 Barrio 20 de julio, Chía, Cundinamarca
- Email: contactenos@concejomunicipalchia.gov.co
- Web: www.concejomunicipalchia.gov.co
- Teléfono: (601) 8631125



SG-CER732601



nos están desplazando, los raizales nos estamos yendo y no es mentira. Nos estamos yendo porque aquí no estudian bien y nos afectan a nosotros, nos dan un mes para pagar un millón doscientos ¿sabe cuánto nos ganamos nosotros en el mes? Un millón cuatrocientos, menos todo lo que tenemos que pagar, nos quedan como quinientos, tocó pedirle al gota, gota que va todos los días a cobrarnos. Nos tocó vender e irnos, a esa reflexión los llamó. Los espíritus me pusieron a hablar hoy acá y a regañarlos, recuerden lo que decían nuestros ancestros la ropa sucia se lava en casa.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muchas gracias Javier por su intervención, no hay más personas inscritas en el libro. Por favor declaramos la sesión formal señorita secretaria.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión formal señor presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Continuamos según el orden establecido por el ponente de darle el uso de la palabra a la administración...

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente, el uso de la palabra por favor quiero hacer una intervención antes de iniciar con el debate.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Debo manifestar que debo seguir el orden y creo que ese es el compromiso con todos los ponentes, el me manifiesta el orden y fue ponencia, comunidad, administración antes de dar el uso de la palabra a los concejales, honorable concejal.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente, por favor le estoy pidiendo el uso de la palabra, no me demoro más de dos minutos.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable concejal por eso manifiesto como va a ser el orden del debate, acaba de intervenir la comunidad, ahora va a intervenir la Administración Municipal.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

El reglamento interno manifiesta que es posible que antes de realizar la intervención de la Administración Municipal, los concejales tenemos la oportunidad de intervenir.



HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal yo soy el que dirijo la Plenaria y va a ser en ese orden; tiene la administración el uso de la palabra ¿Quién desea intervenir? Dr. Oscar Secretario de hacienda tiene usted el uso de la palabra.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Con las buenas noches para todos los presentes, efectivamente como lo exponía el concejal ponente en su ponencia al inicio de esta sesión, la administración se hizo presente con el proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” y básicamente señor presidente si usted me lo permite, queremos dar respuesta a las solicitudes e inquietudes de la comunidad, no sin antes hacer una pequeña referencia. La Administración Municipal en el Acuerdo 219 por el cual se aprobó el plan de desarrollo planteó con base en un diagnóstico que venía de vigencias anteriores la necesidad o la estrategia de implementar la actualización catastral como una de las principales bases para poder poner al día las finanzas del municipio.

Otra de las estrategias fue la del censo del ICA, otra la de alivios tributarios presentados en el Acuerdo 226, otra la de realizar y mejorar todos los procesos de fiscalización y de cobro y otras tantas sobre mejorar todos los procesos de cultura tributaria que tiene el municipio. Efectivamente, es cada sesión vemos que la comunidad llega con ese malestar ante ustedes, tanto afuera en las calles como aquí adentro, validar o reclamar de que de una u otra forma la administración no ha prestado todos los servicios que se requieren y que son muy importantes. Cuando presentamos el proyecto de acuerdo del presupuesto de 2025, comparado con el de 2024 que quedo aprobado en el año 2023, veíamos cada uno de los rubros que lo conforma en el ingreso y a la comunidad comentarle brevemente que, al hacer ese análisis, realmente para una población cercana a los doscientos mil habitantes, esos ingresos del municipio son insipientes.

De pronto ustedes lo han escuchado en la nación, ahorita recientemente con tantos recortes al presupuesto en estas vigencias y de esa manera también en la gobernación, pero dirigidos acá al municipio los recursos nunca van a alcanzar, nuestras rentas son muy limitadas. Recaudamos en el año 2023 de ingresos corrientes de libre destinación con DOSCIENTOS DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$202.000.000.000) y el 2024 con DOSCIENTOS CATORCE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$214.000.000.000) y ustedes dirán “porque si el presupuesto cerro en CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$477.000.000.000)” porque los demás recursos son de destinación específica. Este municipio por ser de categoría primera recibe cerca de SETENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$70.000.000.000) para el pago de la nómina de los profesores que usted no los puede destinar a otra cosa, cerca de cincuenta mil millones para el pago del régimen subsidiado y así sucesivamente para temas de cultura, seguridad y otros tantos de destinación específica en cada una de las áreas.

Esos recursos de libre a los que le hago hincapié, un 50% se va en el pago de nómina y gastos de funcionamiento y de esta manera, otro tanto un 20% se va para el pago de servicio a la deuda quedando solamente alrededor de un 30% o CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$50.000.000.000) para gastos de inversión; cuando vamos a gastos de inversión de ese recurso tan solo el PAE, que lo que se busca es que las personas de escasos recursos tengan la posibilidad de

Página 23 de 51

- Carrera 3 No 12-88 Barrio 20 de julio, Chía, Cundinamarca
- Email: contactenos@concejomunicipalchia.gov.co
- Web: www.concejomunicipalchia.gov.co
- Teléfono: (601) 8631125



SC-CER732601

tener un alimento saludable, nutricional y puedan estar en forma para recibir sus clases pues VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$25.000.000.000) se van solo en el PAE y así sucesivamente vienen otros gastos y cuando uno se da cuenta el recurso no alcanza. Entonces, ahí la explicación de por qué no se han sacado adelante diferentes obras y ahí es cuando los alcaldes empiezan a buscar de donde mejorar los recursos, no solo para la actualidad sino para el futuro; para que las administraciones tengan los recursos y puedan devolverle a la comunidad esas obras que tanto se necesitan y esa es la única manera, porque o sino sigue creciendo la demanda de necesidades y no se tiene con que solventar.

Sería una mentira de cada administrador de turno venir a decir acá que va a hacer y hacer, cuando los recursos se mantienen igual. De esta manera es que cumpliendo normas como el plan de desarrollo y efectivamente el año pasado se hicieron las gestiones ante el Concejo Municipal para unir los recursos y apropiar los suficientes para contratar esta actualización catastral; buscamos en su momento con distintos operadores, incluso en algún momento esta administración trato de ser operador, pero por temas diversos no se alcanzó, se indago en otros municipios como era ese proceso a parte del IGAC, se evidencio que los costos eran más altos y aparte salió la Resolución 1040 que imposibilitó esa posibilidad, miremos lo que paso en otros municipios que se indicó que los gestores catastrales debían tener por lo menos su gestión predial al 100% para poder prestar el servicio a otras entidades territoriales; quien se supone que tienen la experiencia como autoridad catastral en Colombia es el IGAC y fue el que ofreció las mejores condiciones en cuanto precios, se contrató, se inició la ejecución, la Secretaría de Planeación tiene la supervisión de este proceso, se adelanto todo el proceso conforme a la Resolución 746, 1040 y al final del año entregaron e hicieron la socialización de esos estimativos de lo que iba a poder cambiar los efectos del predial.

Al Concejo Municipal y a la comunidad para empezar a darles respuesta. Uno, en una de las peticiones que realizó uno de los honorables concejales se le dio respuesta en términos de que efectivamente esa actualización había cumplido con los requisitos establecidos en la norma y de esta forma la resolución que se emitió de clausura fue emitida el año anterior y fue publicada en el diario oficial como lo dice la 1437, pero de pronto y muy a lugar lo que dice el ciudadano de que esta Administración o el IGAC no presentó la resolución donde se determinaban los usos y la afectación económica y decirles que esta resolución si fue expedida por el IGAC el 27 de diciembre, es la 25000134 – 2024 por medio del cual se aprueban las zonas homogéneas, físicas, geoeconómicas y se determina el valor unitario e integral del PH por tipo de construcción, esta resolución fue emitida y publicada dentro de los términos que exige la norma. Entonces, fue previa y mediante esta resolución se aprobó el estudio de estas zonas y se determinó desde un aspecto muy técnico todos los usos y demás; se determinaron las reglas de liquidación y cada uno de los valores comerciales sobre el cual se va a trabajar esta actualización que esta entre el 60% y 100%; para este caso el 70%.

Entonces, nosotros como alguno de ustedes lo manifestó, efectivamente han pasado cinco años, que el hecho de no hacerlo ha originado procesos disciplinarios y fiscales contra la administración por la no implementación de este tipo de actualización en los términos y veíamos que es oportuno. Vuelvo y lo digo, nosotros, todos vemos que tenemos derechos, pero de alguna manera forma tenemos deberes; en esta situación en la medida en que ya tenemos la base como lo hizo el señor alcalde, que estamos adelantando el proceso de validación de los formatos R1 y R2 que son cerca de 56.000 predios y que llegaron alrededor de 10.000 predios adicionales, pues toda la pre liquidación y es un proceso un poco largo porque de todos esos predios nuevos tiene que configurarse el uso, la actividad económica, la tarifa; entonces ese trabajo se está adelantando, entonces no queremos correr y quedarle mal a la gente y vamos a hacer las respectivas revisiones y comparaciones



de cuanto puedo haber crecido el impuesto predial, como se afectó; acuérdense que en los estratos 1 y 2 no se afecta, y según la 1985 crece solo e IPC entonces no les afecta...

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente...

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

Discúlpeme Dr. Oscar, Concejal Pablo...

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Qué pena Dr. Oscar, una pregunta. Usted podría aportarnos por favor esa resolución a la que hace referencia, porque la nomenclatura no me parece consecutiva con las resoluciones. Entonces, si me hace el favor de compartirla al Concejo Municipal.

Gracias presidente.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Con gusto honorable concejal. Desde ese punto de vista hacemos la pre liquidación que al ser un volumen pesado empezamos a validar todos los predios nuevos, garantizarle a la comunidad estrato 1 y 2 que sus predios no van a subir más del IPC, está establecido en la Ley 1985 para predios de vivienda como tal, pero también quería señor presidente si usted me lo permite y teniendo en cuenta que este es un tema netamente técnico y para poder dejar más claro cada uno de los puntos a cada uno de los ciudadanos para que tengan una respuesta de parte de la administración y brindarles esta información que es muy importante. Que usted me permita dar el uso de la palabra a Ricardo o a José para poder aclarar temas más puntuales de toda la implementación y las normas o las preguntas que hizo la comunidad y que para nosotros es muy importantes cada una de estas solicitudes, como lo decía alguno de los ciudadanos estamos en ese proceso, no sabemos hoy cuál es ese impacto, estamos validando primero con esa preliquidación y vamos a revisar cada uno de los sectores para hacer las debidas comparaciones y ver si hubo o no un incremento desmedido que sobrepase la norma, estamos presentando este proyecto de acuerdo que al final de cuentas honorables concejales tiene unos beneficios, el 100% son beneficios para la comunidad y beneficios en tres artículos que tienen descuentos en el predial, gracias al ciudadano por la sugerencia en los plazos también para revisarla porque dijo el ciudadano que es inequitativa y acá se pondrá en consideración pero también unos beneficios en términos de los alivios tributarios que el año pasado incluso se presentaron conforme al artículo 59 la Ley 788 que nos permite esa posibilidad en cuanto a las sanciones que la administración brinde algo más favorable para el ciudadano contribuyente, en este caso en los intereses de predial de vigencia anteriores, algunos contribuyentes el año pasado se pudieron acoger y ahí me uno algunos de ellos porque la situación económica en el año 2024 fue un poco compleja y por eso mismo presentamos este proyecto, se debe tener en cuenta que yo debo fiscalizar porque es el deber ser, tengo una responsabilidad fiscal, a mí me la cobran y no estoy buscando una o dos personas para fiscalizar, lo hago con todas las personas por igual, sin duda los ciudadanos tienen todos los derechos para interponer los recursos y poder acceder a algunos temas de beneficios que

Página 25 de 51

- Carrera 3 No 12-88 Barrio 20 de julio, Chía, Cundinamarca
- Email: contactenos@concejomunicipalchia.gov.co
- Web: www.concejomunicipalchia.gov.co
- Teléfono: (601) 8631125



SG-CER732601



determina también la ley pero yo tengo que adelantar los procesos en debida forma y no es caerle al más necesitado, hubo 4 años de pandemia pero antes de la pandemia había una cartera muy grande por x o y razón que no soy quién para venir a juzgar, no se había podido pagar, luego con la pandemia se aumentó y luego con estos beneficios postpandemia se ha venido recuperando pero necesitamos hacer el cobro, la comunidad debe entender que nos toca hacer ese ejercicio de cobro y es el proceso que adelantamos entonces señor presidente si usted así me lo permite y honorables concejales poderle dar el uso de la palabra al doctor Ricardo para que nos haga una breve reseña al respecto y poder complementar y poderle dar respuesta a cada uno de los ciudadanos. Ya enviamos la resolución, él es contratista para hacer el proceso interno de sesión informal.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Solicitarle presidente que nos comparta por favor la información, eso era lo que quería decirle antes de que nos pueda compartir las diapositivas que ya están proyectadas, todos los documentos, las resoluciones porque reviso el correo electrónico y no está y tampoco en el grupo de comunicaciones, eso era presidente lo que quería decirle antes pero pues gracias al concejal Pablo que él pide la palabra y le dan la palabra y después yo puedo pedir la palabra, gracias presidente por favor compártnos esa información.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí honorable concejal ya mismo les pido el favor a la administración que si nos comparten toda la información que nos traen, todas las presentaciones, las envían con eso cuando vayamos a ir haciendo la respectiva intervención lo puedan tener todos los honorables concejales en sus correos.

Tengo entendido que según lo manifestado por nuestro secretario de Hacienda la persona que va a intervenir es contratista entonces por favor señorita secretaria declaramos la sesión en sesión informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión informal señor presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Para que quede en el audio por favor para que se presente y saber quién es el que interviene y quede en el acta quién es el contratista que hace su intervención. Honorable concejal ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias presidente, lo primero que quiero solicitarle, yo le entendí ya la estructura que usted está planteando al secretario de Hacienda en el entendido de que seguramente como se escuchó de parte de la comunidad aquí en este proyecto de acuerdo no se está debatiendo si se va a hacer o no se va a hacer es decir ya está



hecho, lo que vamos a verificar y le agradezco a usted porque usted mismo lo está entendiendo de esa manera es identificar si se va a realizar con el 2024 o con el 2025 que es como la discusión que está planteando además de entender, que el proyecto de acuerdo es para pronto pago, una ampliación de plazos porque dadas las resultados de la actualización catastral no llegaron en el tiempo específico y en ese sentido me gustaría que a propósito como va a hablar el contratista nos dé esa explicación frente a lo que planteo porque de ninguna manera se va a plantear en este proyecto de acuerdo si se va a hacer o no, si ya la actualización catastral se realizó para que la comunidad comprenda que ya está realizada la actualización catastral, lo que se está logrando identificar y en buena hora los insumos que presentan ustedes, la comunidad, los concejales, es definir si la facturación se va a expedir conforme al año 2024 o 2025 de conformidad con los actos administrativos que se entregaron en diciembre del 2024 y demás que hacen parte integral de la contratación que se hizo entre el municipio de Chía y el IGAC, ese es el planteamiento que vamos a discutir en este proyecto de acuerdo y en buena hora que se pueda de todas maneras ratificar esto que estoy manifestando, muchas gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted honorable concejal continuamos entonces con la persona que va a intervenir.

SEÑOR ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias señor presidente, la persona que va a intervenir hace parte del equipo de la Secretaría de Hacienda Ricardo Valencia asesor de la firma GOPS muchas gracias.

SEÑOR RICARDO VALENCIA, CONTRATISTA ASESOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

Presidente un cordial saludo, muchas gracias por permitirme el uso de la palabra, a toda la mesa directiva, honorables concejales, concejales, miembros de la administración municipal y a todas las personas que nos ven, que está presente acá en el recinto.

Mi nombre es Ricardo Valencia como lo decía el secretario de Hacienda, yo hago parte de una firma que se llama GOPS Estrategias Públicas que desde hace aproximadamente año y medio tenemos la oportunidad de estar acompañando al municipio en temas de Hacienda Pública y hemos estado presentes, hemos tenido la oportunidad y el honor de haber estado presentes acá en diferentes discusiones que se han dado en este recinto.

Lo primero que quisiera manifestar es coincidir con usted señor presidente y con el concejal Vela en el alcance que le dan al proyecto de acuerdo porque es cierto que el proyecto de acuerdo de ninguna manera tiene el alcance o tiene la posibilidad de restringir, limitar, aumentar o modificar todo el proceso de actualización catastral que surtió durante el año anterior, acá hay otras medidas que están enfocadas de alguna manera en dos grupos si se quiere, el primer grupo tiene que ver con las fechas y el pronto pago que conlleva el impuesto predial teniendo en cuenta precisamente las dificultades que se han presentado a la hora de facturar el impuesto y hay un segundo grupo que le apunte de medidas que están propuestas en el proyecto que le apunta a temas de formalización y de beneficios tributarios porque el año anterior acá en el municipio se han surtido varios

procesos que es importante manifestar: el primero es el censo de actividades económicas que se llevó a cabo por toda la jurisdicción, el segundo tiene que ver con el inicio de programas de fiscalización por parte de la Secretaría de Hacienda y el tercero a toda una política de formalización que también abandera esta administración municipal, en ese sentido hay beneficios porque uno entiende que hay personas por desconocimiento, por múltiples factores que no estaban inscritos, ni estaban declarando, ni pagando industria y comercio ante el municipio entonces también hay una serie de medidas que buscan alivianar esas cargas, obviamente la discusión el día de hoy se ha centrado en el tema actualización catastral que insisto no tiene nada que ver con el proyecto de acuerdo, se entiende que este tipo de procesos generan angustias, eso es claro y es evidente porque es un tema tributario y además es un tema que tiene que ver con el bolsillo de los contribuyentes y en aras de las preocupaciones que se han manifestado, que ya el secretario de Hacienda abordó algunas de forma muy breve, si ustedes me lo permiten yo quisiera responder algunas de las inquietudes planteadas y en línea también con lo que manifestaba el concejal Vela de hacer algunas precisiones desde la óptica, la mirada y la postura que ha asumido la administración municipal.

Vamos a partir de un hecho muy sencillo y es que el impuesto predial unificado tiene dos componentes uno que es meramente catastral y otro que es meramente tributario, el catastral tiene que ver con toda la información que levanta quien hace las veces de gestor catastral ya sea en un proceso de formación, en un proceso de conservación o en un proceso de actualización catastral donde la entidad en este caso el IGAC es el encargado de recopilar toda la información, de poner los avalúos, de hacer las etapas del proceso y de surtirlo, según dicen las distintas normas que regulan la materia una vez agotado ese tipo de procesos ya sea de formación, conservación o actualización, la base llega a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda sin tener facultades catastrales liquida el impuesto dependiendo de múltiples factores que están en el Acuerdo 107 de 2016 como por ejemplo temas de destinaciones temas de avalúo y unas tarifas preestablecidas que evidentemente fueron aprobadas y establecidas por esta corporación.

Cuando uno se centra en el primero de los procesos que es el catastral tiene a su vez unas etapas y principalmente cuando estamos en el estadio de la actualización y las resoluciones que regulan el tema de actualización que es principalmente la 1040 habla de que debe haber una apertura, debe haber una publicación de los valores y zonas geoeconómicas, valores de referencia que también incluye un porcentaje de que se va a aplicar sobre ese avalúo, los avalúos comerciales que ya están incorporados y posteriormente tiene que haber una clausura de todo ese proceso, la autoridad encargada de llevar adelante este trámite ustedes bien lo saben es el IGAC, obviamente como administración que lidera ese proceso es la máxima autoridad que hay en el país a nivel catastral y que evidentemente es una entidad pública que hace parte del gobierno nacional, la administración lo que hace es confiar plenamente en que los estudios técnicos, los actos administrativos expedidos y su forma de comunicarlos son acordes a derecho, allí no se puede partir de una mala fe o de una información incorrecta o de o de valoraciones mal hechas porque finalmente lo que se entrega allí son unos estudios técnicos que han surtido todo un proceso que está descrito en actos administrativos entonces yo creo que es muy importante partir de su supuesto, cada uno de los pasos, apertura, determinación de porcentajes y de valores de referencia y el tema de clausura se surtió allí, el IGAC recopiló toda la información y fue debidamente publicado a través de los medios que la Ley 1437 de 2011 establece para tal efecto en ese sentido la resolución de apertura claramente quedó debidamente publicada, la resolución con los porcentajes para determinar el avalúo catastral, los valores de referencia de zonas y construcciones también fue debidamente publicada el 28 de diciembre y la resolución de clausura fue expedida y publicada el 31 de diciembre porque la publicación es posterior a la emisión del año anterior.

Muy importante notar que en el acto de clausura que expide el IGAC en la parte resolutive hay dos decisiones: la primera es que ordena la renovación de todo el catastro del municipio y segundo que declara vigente los avalúos catastrales desde el 1° de enero de 2025 entonces yo insisto en lo que estamos señalando, la autoridad catastral publica, los actos o sea los expide y los publica conforme manda la norma y allí da unas instrucciones y las instrucciones y las órdenes que da es que ordena toda la renovación del catastro y declarar vigente los avalúos catastrales desde el 1° de enero de 2025 esa es la etapa técnica que surtió el IGAC y que obviamente la administración confía en ella y da fe de lo que allí se señaló es correcto porque es la máxima autoridad catastral que existe en Colombia no es un contratista particular, no es alguien que no maneja el tema sino que es básicamente quien rige las políticas catastrales en nuestro país y que hace parte del gobierno nacional. Posterior a eso y ya sin hacer parte del trámite catastral propio para conformar un avalúo hay una etapa tecnológica que todos los datos que se recopilaron se montan a lo que se llama el sistema nacional catastral, esa es la segunda etapa, ya es un tema meramente tecnológico porque se supone y se da por hecho que toda la construcción del avalúo está lista cuando al 31 de diciembre se publica oficialmente la clausura de la actualización, esa etapa tecnológica es la que el IGAC argumenta en múltiples resoluciones que ha tenido problemáticas porque en varias resoluciones que expidió, la última con una vigencia del 28 de marzo señala que se suspende la entrada en vigencia y el cargue en el sistema nacional, no porque no tengan los avalúos, no porque no existan o porque no sepan cómo se construyen o cómo se cuantifican sino porque la plataforma presenta problemas y los argumentos que están en la parte considerativa de esas resoluciones dan a entender que porque es una gran cantidad de municipios los que ellos actualizaron durante el año anterior que el modelo LADM que se implementó para efectos del catastro multipropósito ha traído una serie de complejidades que ellos han tenido desde la plataforma y que por eso suspenden términos pero no señalando que no hay avalúo sino señalando que tienen dificultades tecnológicas obviamente uno como municipio acata esas explicaciones y cualquier validación adicional o cualquier duda adicional habrá que consultarlo frente a ellos como responsable del proceso catastral en ese sentido también es muy importante establecer que de conformidad con la resolución 1040 de 2023 en su artículo 4.2.9 en los trámites de actualización catastral no es necesario notificarlos o sea no se notifican porque no es un acto particular sino que se entiende un acto general y los actos generales no se notifican sino que se publican entonces cuando uno mira esa triada de actos que se expidieron la apertura, la resolución que fije el 70 y los valores de zona y demás, la clausura se sobreentiende que allí ya está debidamente publicado para efectos de la comunidad todo este tema del proceso catastral que se surtió.

Como bien lo decía el secretario de Hacienda en este momento se están es apenas dimensionando y se están tratando de cuantificar cuáles van a ser los impactos que eso tiene en predial porque un avalúo puede crecer y debido a la desactualización en que está el municipio puede crecer 50 veces, no quiere decir que el impuesto va a crecer también 50 veces porque hay una norma que ya está, es del indole netamente tributario que dice cómo crecen los avalúos en unos casos permite crecer hasta el doble, en otros casos permite crecer al IPC en otros casos puntuales permite crecer sin límite. En los trámites que hicieron el año anterior ante esta corporación había unas propuestas de límite, se trataba de explicar cómo estaba la situación pero nada de eso prosperó entonces lo que hay en este momento es una actualización que ya tiene la base, el municipio está cuantificando y está haciendo todas las parametrizaciones para ver qué impacto va a tener eso pero ese impacto finalmente se ve limitado por la ley 44 del 90, por la ley 1995 de 2019 donde se señala que dependiendo del tipo de predio y dependiendo de las condiciones particulares hay veces que tienen que ver con lo catastral otras veces no son criterios catastrales, va a tener unos límites que básicamente son IPC respecto del

año anterior, el doble respecto de lo que liquidan el año anterior o entrar a regir sin límite alguno en unos casos muy puntuales que trae la disposición entonces básicamente lo que ha venido sosteniendo la administración municipal es eso, ese recuento de los hechos y en ese orden de ideas lo que se ha dicho es que la actualización catastral que se realizó en 2024 entrará en vigencia en 2025 y así se liquidará, eso es lo que tiene que ver con la actualización que insisto es un tema como ajeno y distinto al proyecto de acuerdo.

Ahora el proyecto de acuerdo tiene una estructura que como les señalaba hace un momento se puede ir en dos grupos; el artículo primero tiene y digamos que hay toda una presentación que desarrolla esto, el proyecto de acuerdo básicamente lo que señala son unas medidas en cuanto a fechas, precisamente por estas demoras para la liquidación del impuesto predial y todo un segundo paquete de medidas que tienen que ver con temas de formalización, con temas de beneficios tributarios para los temas de fiscalización entonces de pronto presidente si ustedes me permiten más una claridad conceptual, si desarrollo el contenido de la presentación o si esto es una etapa en la que todavía eso no corresponde.

Entonces voy a desarrollar cada uno de los artículos del del proyecto de acuerdo en línea con lo que está en la en la presentación y digamos que a modo de introducción es analizar la normativa vigente que existe...

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Yo considero pertinente que continuemos con la presentación tal cual la traen ustedes desde la administración en cabeza en estos momentos del secretario de Hacienda como se hizo en la comisión.

Concejal Natalia tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Gracias presidente por darme el uso de la palabra, solamente solicitarle a ustedes mesa directiva que le den un poquito de orden a la exposición del debate, entiendo que por las intervenciones de la comunidad se enfocaron un poco en todo lo que tiene que ver con la actualización catastral pero hasta el momento no hemos iniciado como tal con la exposición de parte de la administración municipal con el debate es decir lo que siempre se hace para poder iniciar desde ceros que es esto, no solamente nosotros sino quienes nos están acompañando y quienes están viendo a través de redes sociales, iniciar como siempre con la parte jurídica, después lo técnico con el doctor Óscar y ya por supuesto concluir con el doctor Valencia que es quien da las especificidades de este proyecto de acuerdo, gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted honorable concejal entonces pedirle el favor a...
Concejal Pablo tiene el uso e la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias presidente me parece que si hay que darle orden a la exposición y presentación del proyecto, de manera respetuosa le pido al doctor Vela que es ponente de este proyecto y ya que se le dio y me parece importante haberlo hecho



la participación a la comunidad, que realmente se le dé respuesta hoy con carácter prioritario a las intervenciones de la comunidad por parte de la administración y luego sí se le permita a la administración dar una organizada sistemática estructurada exposición al proyecto de acuerdo presidente y concejal ponente, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables concejales como pueden ver debemos darle orden y creo que el orden era tal cual como se viene desarrollando siempre el estudio de los proyectos que es en donde la administración hace su exposición jurídica, luego cada uno de los secretarios o directores que tienen a cargo algo del proyecto hacen su intervención y así no solamente la comunidad sino nosotros también como concejales que empezamos a conocer ya en plenaria este proyecto poder tener un poco más claros los conceptos y las dudas que se generan frente a este tipo de proyectos y también conociendo cual es la finalidad del mismo entonces al lugar las intervenciones de los honorables concejales, por eso le pido a la administración si tiene la posibilidad de contestar a la comunidad ya que vinieron e hicieron presencia y luego ahí sí continuaríamos con la solicitud de la honorable concejal Natalia que es empezar ya con el sustento jurídico que es con lo que siempre iniciamos cualquier estudio de los proyectos presentados ante la corporación, tiene el uso de la palabra la administración municipal.

SEÑOR ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias señor presidente en ese aspecto y en ese orden trataba la administración de dar respuestas con base en cada una de las preguntas, yo voy a resumir cada una de las preguntas que apuntamos acá que hizo cada uno de los ciudadanos, el señor Mauricio Mustafá entre sus temas o preguntas decía que la actualización se hace cada 5 años, la ley fijó que cada 5 años se debe hacer la actualización y básicamente lo que le entiendo es que si el municipio no la realizó en esos 5 años ha venido incumpliendo, a lo que debo responder que la actualización se contrató en 2014, se hizo en el 2015, se implementó y como lo decía el doctor Daniel Santana también tuvo su parte compleja en el momento de la implementación, el doctor Ricardo va a profundizar y aclarar el motivo por el cual esta ley fija los 5 años.

SEÑOR RICARDO VALENCIA, CONTRATISTA ASESOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

Eso es un tema que es meramente legal, claramente la ley 44 del 90 y las normas posteriores incluso la ley 14 del 83 ha establecido que las actualizaciones catastrales como máximo deben hacerse cada 5 años, hay diversos factores por los cuales esto se cumple o no se cumple pero lo que es cierto es que ante el tenor de la norma y ante la obligación legal de hacerlo al municipio no le queda como otra opción, además de ser una obligación legal es una forma también de fortalecer las finanzas municipales de hacer el proceso de actualización entonces yo creo que no hay discusión que la norma habla que máximo es cada 5 años pero siempre pesan una serie de factores endógenos y exógenos por los cuales se cumplió o no y eso no pasa solo en Chía, pasa en todo el país entonces la ley si trae ese término de 5 años que claramente se está aquí acatando al hacer la actualización catastral.

SEÑOR ÓSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Referente a lo que tiene que ver con la resolución donde se fijaron los factores económicos y más o menos es cómo se cobraba o cuál es el avalúo impuesto predial o qué avalúo se cobra, hoy no habría porque no se cumplía una de las condiciones que era precisamente la expedición de la resolución efectuada por el IGAC donde se establecieron todas las zonas homogéneas, físicas y geoeconómicas y se terminó el valor unitario del PH y aquí se estableció todo lo que tenía que ver con el avalúo comercial.

El honorable concejal Pablo nos había hecho saber el número de resolución, ya lo enviamos a la mesa directiva, el número de la resolución es el 25-000-0134-2024 del 27 de diciembre 2024 entonces este acto administrativo se expidió a la vez y se publicó en el diario oficial el 28 de diciembre y también se expidió la resolución número 25-000-0137 de 2024 del 27 de diciembre que ordenó la renovación de la inscripción del catastro de la actualización catastral, esta resolución ya hizo la etapa de cierre, clausura y vinculó la actualización catastral y determinó que regía a partir del 1ºprimero de enero de 2025 y se publicó en el diario oficial el 31 de diciembre, entonces al respecto básicamente están los actos administrativos que les acabo de mencionar y la información económica, el porcentaje del avalúo determinado que fue previo precisamente el acto de clausura y con eso se cumpliría otro de los precedentes para poder adelantar el proceso de actualización catastral.

La pregunta de la señora Nancy Marcela manifiesta que se debería analizar mejor el proceso y para que no haya equivocaciones o cambio de reglas, hacerle saber que como tal nosotros contratamos ese proceso, se adelantó, se ejecutó, se expidieron las resoluciones y ahorita lo que nos compete es con la base de datos hacer el cargue, la validación en el sistema de información, la comparación para ver el efecto en los contribuyentes y poder determinar si hubo o no hubo alguna equivocación que transgreda o traspase lo determinado en la ley 44 porque como lo decía el doctor Ricardo no se puede crecer más del doble para el caso de unos predios, en el caso de predio estrato 1 y 2 de uso de vivienda más del IPC y para el caso de predios nuevos o lotes esos entran pagando una tarifa plena, tratamos de mitigar ese impacto pero hoy ese es el que va a ser un poco mayor, los lotes que entran nuevos que son los que no tienen una protección porque así mismo la ley lo determina.

Que la actualización catastral para la señora Teresa Canasto puede sacar corriendo a todas las personas, que está difícil la situación y no hay como pagar, que no se debería cobrar alguna otra forma impuestos, básicamente la actualización catastral es uno de los elementos del tributo del impuesto predial este impuesto tiene la base gravable y lo que determina es que la base gravable en el caso nuestro es suministrado por el Instituto Agustín Codazzi y teniendo en cuenta que dentro de nuestro estatuto tributario está el cobro el impuesto predial todos los años debemos cobrar ese impuesto predial porque el municipio necesita obtener un recurso para poder financiar sus gastos e inversiones y necesidades de la comunidad y uno de estos es el impuesto predial, lo que buscamos es en aplicación con base en la revisión que vamos a hacer en estos días es poder validar que no se transgreda o se traspase lo indicado en la ley 44 o en la ley 1985 y se aplique de manera correcta y en este proyecto de acuerdo lo que buscamos es que se amplíen los plazos para que los ciudadanos puedan pagar con los mismos términos que fueron dados desde el inicio del el acuerdo 107 que tuviera ese plazo mayor, dijimos que a junio pero podemos revisar con el honorable concejo hasta cuando con el 15% y puedan pagar su impuesto.

El ciudadano Luis Enrique Martínez ya hablo un tema referente más al Concejo Municipal ¿Cuál es la función de los concejales?

El doctor Daniel Santana hizo referencia a la actualización del periodo 2000 132 15 e hizo ver que habían reclamos y van a llegar reclamos acá con toda la razón de

la comunidad de la angustia que se tiene y que iban a llegar reclamos a la Secretaría de Hacienda no solo por estos casos, decirle que nosotros estamos solicitando al IGAC que tenga un cuerpo de funcionarios para que se atienda a la comunidad y de la misma manera la Secretaría de Hacienda en coordinación con la oficina del PACO está organizando distintos puntos de atención dentro de la alcaldía, fuera de la alcaldía en sitios donde se pueda atender de la mejor manera A la comunidad y teniendo personal para que de la misma Secretaría de Hacienda se le pueda orientar y despejar las dudas que se tienen por esos impactos que esto genera, se debe tener en cuenta que el avalúo catastral que se tiene en este momento está muy por debajo de lo que debería estar, debería ser muy similar al avalúo comercial en ese sentido la administración lo que trata es de acercarse a esa realidad precisamente no vamos a llegar al 100% de lo comercial si una casa vale DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$200.000.000) no se va a cobrar sobre los DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$200.000.000), si una casa es estrato 1 Y 2 de vivienda y está en CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$50.000.000) el avalúo comercial no va a crecer sino el IPC porque no puede crecer más eso en cuanto a los estratos 1 y 2 uso de vivienda pero los otros tipos de predios pueden llegar a crecer hasta el doble y el siguiente año se mantiene y solo va a crecer el IPC no va a seguir creciendo como pasaba en años anteriores a la expedición de la 1985 entonces desde esa manera había momentos en que el impuesto predial estaba en UN MILLÓN DE PESOS M/CTE. (\$1.000.000) pero con la actualización pasaba a DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$10.000.000) ahora no puede llegar sino hasta el doble, ya no va a poder en años siguientes llegar hasta los DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$10.000.000) a modo de ejemplo o a los CIENTO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$100.000.000), no va a poder llegar sino hasta el doble en este caso la ley benefició al contribuyente, inclusive por eso era que nosotros en algún momento lo habíamos dejado hasta el 50% de ese doble entonces para el doctor Daniel efectivamente estamos tratando y para ustedes honores concejales de ir organizando ese tema logístico, sabemos que la gente requiere con urgencia, está demandando los recibos de predial para adelantar sus procesos de compraventa y poder tener sus paz y salvos, y adelantar todos sus temas, tanto los contribuyentes personas naturales, jurídicas y demás, están al tanto de esta situación.

El señor Jorge Solarte, efectivamente nos hace nos hace ver sobre un caso muy particular para él, que tiene una afectación con unas condiciones que de alguna otra forma no enmarcan dentro de las exenciones o los temas de tarifas especiales que está en el estatuto, entonces en este momento estábamos validando como revisar con el IGAC, ya lleva bastantes años en el proceso y lo que ve es que no puede hacer uso de su previo por unas condiciones del POT, y estas condiciones no le permiten el desarrollo de su previo, lo que menciona es que por qué de alguna otra forma no se le da el beneficio como pasa con aquellos predios que son agrícolas, o que tienen zona de riesgo, o que están en zona de desastres, o demás, hoy no están en el estatuto y teníamos que buscar la forma de cómo incluir ese tipo de casos en particular.

El señor Javier, el resguardo nos hace ver que efectivamente en el resguardo hay unas condiciones especiales, que ya son temas no del predial, en el sentido de que se han desarrollado conjuntos y demás temas, pero que desde el punto de vista de él o familia se ha venido pagando el impuesto predial en distintas zonas en lo que es el resguardo, hacerles ver a todos ustedes Honorables Concejales que es del INCODER, en este momento Instituto Nacional de Tierras, el que paga el impuesto predial de la zona que está determinada como resguardo indígena, cada año está pagándonos ese valor, no sé si dentro de ese rango está el predio, inclusive del señor Javier, que está ubicado dentro del resguardo porque puede si está por fuera del resguardo, al igual si tendría que pagar como tal, lo hacía saber él si tenía en otra vereda o en otro sector.



Entonces, también teníamos en el artículo primero como señor Presidente, Honorable Concejal Vela, si usted me lo permite en el artículo primero para mencionarlo que lo tenemos la pequeña presentación que tiene que ver con estas respuestas, si usted nos permite que lo desarrolle el doctor Ricardo para complementar lo que hemos venido manejando, simplemente porque está y hace parte de las respuestas que tiene la Administración, si usted lo pudiera permitirle agradecería.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Debo manifestar a la Administración que ya es parte de la respuesta, sé que este debate apenas comienza, acá no se va a tomar ninguna decisión el día de hoy, hay muchas dudas y eso se dará en el debate.

Les pido el favor a la Administración que continuemos con el orden que hemos venido teniendo siempre, me dice el ponente, que es el orden que se llevó en la Comisión en donde la doctora Luz Aurora inicia con su sustento jurídico y ahí con el respectivo paso a paso que ustedes tengan establecido para esta presentación el día de hoy.

Doctora Luz Aurora tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, es que Presidente sabe que me pareció afortunado que primero hiciera su intervención la comunidad, porque tuvo la Administración que salirse del libreto, esto hace, que no esté tan clara la exposición de ustedes, venían preparados a hacer una exposición con sus diapositivas con un orden determinado, pero al sacarlos del libreto, creo que están pisando en tierras movedizas el día de hoy, cuando el asesor el doctor Valencia arranca por decir, que la actualización catastral no tiene nada que ver con el tema predial, ya empezamos como mal, porque es que lo decía hace un momento el Concejal Vela se va a aplicar el avalúo y estos descuentos como lo decía el señor Mauricio Mustafá con el avalúo del 2021, o se va a hacer con base en la liquidación como se hizo el año inmediatamente anterior, o se va a hacer con base en la actualización catastral que todavía nadie conoce, ósea mire en materia jurídica, hay de materia de civil personas, hay algo que se llama el nasciturus que es el que está por nacer pero que ya es objeto de derecho, pareciera que la actualización catastral es un nasciturus catastral, esperamos que nazca, no sabemos cuándo, pero le queremos dar una serie de obligaciones desde ya, no necesariamente los descuentos deben ser los mismos si hablamos con el avalúo Concejal ponente del 2021, que si es con los del año pasado o con los del fantasma de la actualización catastral, mire, para que la comunidad que nos escucha y nos sigue lo entienda, no podemos negar la incidencia que tiene un tema con el otro, es como decir que el suministro de agua no tiene nada que ver con los bomberos, yo respetuosamente Concejal ponente le pido el favor de que se comunique, si quiere haga un receso o eleve la proposición de aplazamiento, pero

yo sí creo que es importante que usted hable con la Administración como ponente, y le pongamos primero orden al debate, pero no solamente el orden y la disposición de la exposición, sino que podamos realmente entender los temas de profundidad, yo sí creo que el tema de la actualización catastral tiene una trascendencia suma en materia del debate de este Proyecto de Acuerdo, escúsenme hacer esta intervención, pero yo así como vamos creo que no vamos para ningún lado.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Pablo, les pido el favor que permitamos el orden que debe tener el debate, debe haber la exposición jurídica, eso es importante pongamos atención y Honorables Concejales tomemos nota de todos esos reparos o de pronto intervenciones para cuando nos corresponda hacer nuestras respectivas modificaciones o enmiendas, y por el momento de verdad les pido el favor que dejemos continuar la Administración como lo establece nuestro Reglamento.

Doctora Luz Aurora tiene el uso de la palabra.

DOCTORA LUIZ AURORA ESPINOZA TOBAR, JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Gracias Presidente con mi acostumbrado saludo a los Honorables Concejales, al personal Administrativo del Concejo, a mis compañeros de Administración, a las personas que nos acompañan aquí en el recinto, y a todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de las redes sociales.

Entrando en materia en la explicación jurídica y técnica de este Proyecto de Acuerdo, este Proyecto de Acuerdo tiene seis (6) propósitos, uno de ellos que es el que está contemplado en el artículo 1° del Proyecto de Acuerdo, inicialmente cuando se trajo la iniciativa y que se estudió en la Comisión se solicitaba al Concejo Municipal se le concedieran unas facultades a la Administración Municipal a través de la Secretaría de Hacienda para establecer ese calendario y esas fechas precisamente para conceder los beneficios y los descuentos, los porcentajes, una vez llegara la actualización catastral, el producto de esa actualización catastral al Municipio de Chía, esto porque como ustedes bien conocen en el en el Acuerdo 107 del 2016, nuestro Estatuto de Rentas en el artículo 77 ya se establecieron y es lo que está vigente en este momento, unas fechas y unos descuentos específicos en materia del pago del impuesto predial, estas fechas que me permito recordarles no solo para este estudio sino para que la comunidad lo tenga en cuenta en un año común y corriente cuando se expedían los recibos de impuesto predial, el artículo 77 por disposición del Concejo Municipal en su Acuerdo 107 establecía que el primer descuento iba hasta el último día hábil del mes de marzo de esa anualidad con un 15%, el segundo descuento iba hasta el último día hábil del mes de abril del 10%, y el otro descuento iba hasta el último día hábil del mes de mayo con un 5%, ya durante el mes de junio no había descuento pero tampoco intereses de mora y a partir del primero de julio se aplicarían los intereses de mora, de acuerdo a lo establecido en este Estatuto Tributario, como este año nos encontramos en una situación atípica y es precisamente lo que hemos discutido en todo este estudio este Proyecto de Acuerdo, y es el producto de esa actualización catastral que ya la semana pasada llegó al Municipio de Chía y que en este momento se encuentra en parametrización en la Secretaría de Hacienda y que más o menos ese trámite tecnológico dura alrededor de dos (2) semanas contando que se aproxima semana santa, por eso el señor Alcalde en los diferentes medios de comunicación ha venido informando a la comunidad que los recibos estarían expidiéndose la primera

semana de mayo, como es necesario que las personas que vayan a pagar su impuesto predial o aquellas personas que estén o necesiten hacer una reclamación cuando llegue ya el resultado o cuando ya tengan su recibo en la mano, porque esa la otra fase que viene después de este proceso de la actualización catastral es que cada usuario que se sienta afectado pueda llegar a hacer una reclamación, y su reclamación se resuelva dentro de los 15 días siguientes así como lo establece la normatividad.

Entonces, para poder enlazar con nuestro Proyecto de Acuerdo por eso es que solicitamos a través de esta iniciativa que se le concedieran esas facultades para poder establecer unas nuevas fechas, por ese proceso atípico que se ha presentado en este año, ¿por qué? Porque ya no se podrían aplicar esas fechas que están establecidas en el artículo 77, como se debatió y se estudió en la Comisión, se hizo una modificación al texto del Proyecto de Acuerdo y se planteó que se dejaran esos mismos descuentos que ya trae el artículo 77, pero que se hiciera una modificación en los meses, que quedaran establecidos taxativamente en el articulado y no como unas facultades para que la Administración Municipal a través de la secretaría de Hacienda estableciera un cronograma, sino que el mismo Concejo Municipal determina esos plazos y esos porcentajes de descuento, por esa razón en el Proyecto de Acuerdo como quedó aprobado en Comisión establece que el primer descuento del 15% iría hasta el último día hábil del mes de junio, el segundo descuento de un 10% iría hasta el último día hábil del mes de julio, y el tercer descuento iría hasta el último día hábil del mes de agosto que sería el 5%, durante el mes de septiembre no habría descuento, ni intereses de mora, y ya a partir del primero de octubre se aplicarían los intereses de mora de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, esta propuesta quedó aprobada en Comisión y hoy en día venimos con este nuevo texto a la Plenaria para que por favor la analicen, la discutan, porque estamos en ese asunto de debatir este Proyecto de Acuerdo para poder definir si quedan esos plazos y esos porcentajes.

La segunda propuesta que traemos en este Proyecto de Acuerdo que también tiene que ver con una modificación al Artículo 100 del Acuerdo 107, prácticamente lo que se hace es una modificación completa de ese artículo y que tiene que ver con la determinación oficial mediante el sistema de facturación, como ustedes pueden ver en el Proyecto de Acuerdo que se pone a consideración, se hace una determinación oficial a través del sistema de facturación y se incluyen seis (6) numerales nuevos a este artículo, 6, 7 numerales nuevos, esa explicación desde la competencia de la secretaría de Hacienda se les argumenta en el sentido que es la necesidad que se generó al interior de la secretaría para poder hacer esas determinaciones, entonces en ese momento ya cuando la secretaría de Hacienda realice su explicación, les argumentará por qué razón se requiere hacer esa modificación al artículo 100 del Acuerdo 107, las otras 4 modificaciones corresponden a unas adiciones en párrafos transitorios en el artículo 86, artículo 93 y artículo 94 del Decreto 69 del 2016, este Decreto, es un Decreto donde se establece el procedimiento tributario y así lo estableció el artículo 423 del Acuerdo 107, que posteriormente tuvo una modificación con el Acuerdo 182 del 2021, donde se convirtió en artículo 445, este artículo 445 autoriza a la Administración Municipal en cumplimiento de la ley 788 del 2002, ajustar este procedimiento en desarrollo de toda la normatividad que quedó aprobada en el Acuerdo 107, por esa razón se expidió el decreto 69 del 2016, como cambia el procedimiento por esa razón y este Decreto prácticamente tiene fuerza de Acuerdo Municipal, por eso se hace la solicitud puntual a través de este Proyecto de Acuerdo, que se hagan las adiciones de los párrafos transitorios en los artículos que acabo de mencionar y particularmente el primero de ellos que es el artículo 86, tiene que ver con la determinación de las tasas de interés moratorio, el artículo 93 y 94 tiene que ver con la extemporaneidad de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, y adicionalmente se pide una adición de un párrafo en el artículo 239 de este Decreto 69 del 2016, donde se solicita esa adición para poder realizar el



procedimiento relacionado con las facilidades de pago, no solo del impuesto predial, sino de todos los impuestos que están desarrollados en el Estatuto de Rentas.

Honorables Concejales esto es para dar claridad que el Proyecto de Acuerdo tiene seis (6) propuestas de modificación y de adición al Acuerdo 107, y a su Decreto Reglamentario que es el Decreto 69 del 2016, como lo manifesté en el estudio en Comisión este Proyecto de Acuerdo tiene su sustento legal, constitucional, en el artículo 1º, artículo 2º de nuestra Constitución Política de Colombia y particularmente en aquellas normas que desarrolla nuestra Constitución relacionado con lo que son impuestos, tasas, contribuciones, que están desarrollados en el artículo 95 numeral 9, artículo 287, artículo 294, artículo 338, artículo 345 y artículo 362 de la Constitución Política de Colombia.

En cuanto a las facultades o a la iniciativa de este Proyecto de Acuerdo que se presenta aquí ante la Corporación Administrativa del Concejo Municipal lo hacemos con fundamento en las competencias del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, con las facultades que el artículo 315 de la Constitución, le otorgan al Alcalde de traer estas iniciativas como este Proyecto de Acuerdo.

En cuanto a nuestras normas de orden nacional como lo mencioné anteriormente tenemos la Ley 788 del 2002 y la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, donde establece tanto las competencias del Alcalde municipal, como del Concejo Municipal para poder presentar, discutir y debatir este Proyecto de Acuerdo.

En cuanto a nuestro ordenamiento municipal tenemos el Acuerdo 107 del 2016, que es el Estatuto de Rentas, el Acuerdo 182 de 2020, que fue el que modificó varios artículos de ese Acuerdo 107, y donde se hace la autorización a través del artículo 445 para establecer el procedimiento tributario y adoptarlo tanto al ordenamiento nacional, como al territorial, y el Decreto 69 del 2016, que es el que les menciono donde se incorpora el procedimiento y el que también desde donde se plantean las modificaciones de los artículos tal como quedaron propuestos en este Proyecto de Acuerdo.

Señor Presidente, desde el orden jurídico esta es la explicación, la argumentación de por qué la necesidad de traer estas modificaciones a través de este Proyecto de Acuerdo, y ya la parte técnica ya la explicará directamente el secretario de Hacienda con su equipo de trabajo.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted doctora Luz Aurora, ¿quién continúa en la intervención?

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias señor Presidente, si usted nos permite continuar con la presentación que tenemos, le agradecemos aquí el doctor Ricardo Valencia va a explicar, y de alguna otra forma quisiera que de una vez le aclarara la consulta, duda que tenía el Honorable Concejal Pablo Andrés.

SEÑOR RICARDO VALENCIA, CONTRATISTA SECRETARIA DE HACIENDA

Gracias, por el espacio nuevamente, un par de cosas, empezando por el comentario y la anotación que realizaba el Concejal Pablo, cuando dice tu intervención Concejal, hablabas que yo señalé que no tiene nada que ver la actualización con el impuesto predial, de alguna manera yo lo que decía era que no estaba relacionado la actualización catastral con el Proyecto de Acuerdo, obviamente con el impuesto predial sí tiene todo que ver, pero con el Proyecto de Acuerdo que como yo lo mencionaba busca otras finalidades, porque yo insisto que estamos enfocando el tema de la actualización catastral que yo sé que es importante, pero de los ocho (8) artículos, hay siete (7) que propenden por la formalización de contribuyentes, por disminución de sanciones, y de beneficio, hay uno solo que ni siquiera tiene que ver directamente con la actualización sino con el movimiento de unas fechas, como plazo máximo para el pago del impuesto predial, y yo quisiera irnos directamente a este artículo primero que es el que habla del tema de fechas y retomar un poquito lo que ya nos contaba la doctora Luz Aurora y cómo vino el texto original o cómo se presentó ante la Comisión y cómo salió, un poquito y es que desde la Constitución Política del 1991, los Concejos tienen un rol muy importante en materia tributaria, porque ni más ni menos tienen cuatro (4) atribuciones que son de gran importancia:

- La primera, es establecer e implementar los tributos en el municipio, un impuesto tasa o contribución no se puede cobrar en el municipio si no pasa por esta corporación.
- Segundo, son los competentes para establecer los beneficios tributarios, acá no se le puede dar una exención o beneficio a alguien si no pasó previamente por esta corporación.
- Tercero, son quienes expiden, esta corporación el estatuto de rentas o el estatuto tributario, y
- Cuarto, determinan elementos esenciales de los tributos.

Ósea son unas competencias que son absolutamente macro e importantes en el desarrollo del sistema tributario.

Cuando uno sale del Concejo y va a mirar las potestades que tiene la Administración encabeza la secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda tiene un tema más de gestión, sí, más de gestión y de recaudo, que cómo se materializa principalmente, en un tema de definición de fechas, de mecanismos de pago, de fiscalización y de control, por qué hago como esa claridad que parece muy básica, pero que es importante y es porque cuando uno analiza cómo funcionan las administraciones tributarias a nivel nacional, partiendo de la DIAN, pasando a Bogotá, a Medellín, a Barranquilla, Cali, siempre existe un calendario tributario, y ese calendario tributario se fijan las fechas límites de pago de los impuestos, incluso acá en el Municipio de Chía para industria y comercio, para retención, autorretención, sale un decreto cada año donde se fijan esas fechas y eso es muy importante, por cuanto uno no sabe cuáles son las situaciones puntuales de cada año, pongámonos a pensar qué pasó en la pandemia año 2020, muchos de ustedes estaban acá y uno con las fechas amarradas por un Acuerdo, es lo mismo que está pasando este año, muchas veces esos temas que son tan administrativos como la definición de unas fechas, esa facultad debería estar en cabeza de la Administración como ocurre en todo el territorio y mirarlo como una forma de que a la Administración es a la que le compete ese aspecto tan operativo y tan detallado de determinar unas fechas para el pago del impuesto.

Acá la propuesta inicial que se incluyó en el Proyecto de Acuerdo es, que esa facultad para la fijación esté en cabeza del Municipio, no es una facultad que de por sí le compete al Concejo porque son temas ya de la operación y de la gestión,

pero obviamente en el acuerdo en este momento están, entonces ya cuando sale de Comisión como bien nos contaba la doctora Luz Aurora, allá se establece simplemente un parágrafo transitorio donde se dice que para el año 2025 en junio, en julio y en agosto van a estar como los vencimientos allí establecidos, igual en Comisión se dejaba una puerta abierta y que se analizara esa posibilidad de que esto se determine mediante un decreto que la verdad es lo más saludable, porque básicamente si en un caso dado este Proyecto de Acuerdo no llegara a contar con el acompañamiento de ustedes, entonces resulta que ya se venció el plazo de marzo, que probablemente se venza el plazo de abril y eso va en contravía del contribuyente, no de la Administración, con la Administración debería tener esa posibilidad de fijar unas fechas según montón de factores que pueden venir como cada año.

Entonces, esto es lo que tiene que ver con el artículo primero que se conecta, y retomando sea indirectamente con el tema de la actualización catastral, en el sentido que no sé si la impresión fue Concejal Pablo que realmente nos cogieron un poco fuera de base o demás, pero yo creo que acá el mensaje está de alguna manera claro y es que en criterio de la Administración, el gestor catastral surtió cada uno de los pasos correspondientes al trámite de actualización catastral, y que de esa manera se cumplió la ley, y al cumplirse la ley, la secretaría de Hacienda que tiene la obligación de liquidar el impuesto predial en el año 2025 contando con los avalúos actualizados que entregó y que desde diciembre construyó el IGAC y que entregó la semana anterior a esta secretaría de Hacienda, entonces en criterio del Municipio no hay forma de interpretar de forma distinta la norma, porque se surtió el procedimiento y obviamente lo que ocurre es que como bien lo ordenó el Agustín Codazzi en su resolución de clausura, recuerden que dio dos órdenes renovar el catastro del municipio y declarar vigente los avalúos catastrales que él construyó desde el primero de enero 2025.

Entonces creo que ahí no hay ninguna interpretación de que el avalúo es el de 2021 o el del año anterior, no, el avalúo es el que el IGAC determinó a diciembre y que entregó la semana anterior en razón de sus falencias tecnológicas, ya lo que sí está ligado al año anterior es en la liquidación del impuesto, porque el año anterior el avalúo catastral estaba acá y el impuesto estaba acá, ya el avalúo creció acá, no quiere decir como lo señalaba ahorita que el impuesto vaya a seguir la misma suerte, sino que el impuesto ya va a crecer de una manera escalonada ¿por qué escalonada? Porque la ley 1995 de 2019, señala básicamente tres (3) escenarios en un trámite de actualización catastral:

El primero, es si es un predio con destinación vivienda, de estratos uno y dos si el avalúo es el avalúo catastral es inferior a 135 salarios mínimos, el impuesto no puede crecer más del IPC respecto de lo que estaban liquidando el año anterior, entonces para efectos prácticos, si un inmueble de este tipo venía pagando CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$ 100.000) lo que te dice la norma es que ese CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$ 100.000) que es el impuesto 2024, no puede crecer para 2025 más de un IPC, si el IPC estuvo en el 5.7 a ese contribuyente que pagaba CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$ 100.000) no se le puede liquidar más de CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE (\$105.700) es el avalúo, el avalúo crece mucho, el avalúo puede haber crecido 10, 15, 20 veces, el impuesto solamente crecerá un IPC para ese tipo de inmuebles, viviendas estrato uno y dos, ¿no Concejal? Como si conserva esas características de estrato uno y dos, vivienda, durante todos los años siguientes crecerá en un IPC, sí señor, digamos que es el primer escenario.

El segundo escenario, que es para el resto de inmuebles con unas pequeñas excepciones, es que puede crecer máximo hasta el doble, máximo hasta el doble, no quiere decir que a todo el mundo le vaya a crecer el doble, va a crecer máximo el doble ¿de qué depende? Si el avalúo no subió 15 veces, sino que subió un 50% respecto de lo que le venían liquidando, el impuesto subirá un 50%, ósea que los

demás inmuebles que no están en ese escenario que les dije los estratos uno y dos, va a crecer máximo hasta el doble, si el avalúo no subió el doble, sino que subió un 40%, entonces el impuesto subió un 40%, pero si el avalúo creció un 500% el impuesto se irá hasta el doble de lo que liquidaba el año anterior, entonces la persona para el primer año ahí sí, para el primer año la persona que venía pagando CIEN MIL PESOS M/CTE (\$ 100.000) si el avalúo creció 20 veces el impuesto debería crecer de CIEN MIL PESOS M/CTE (\$ 100.000) a DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000) pero como está limitado máximo va a crecer de CIEN MIL PESOS M/CTE (\$ 100.000) a DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 200.000) esa es la limitación, el primer año, a partir del segundo año ¿cómo crece? Aplicándole el IPC más 8 puntos porcentuales, entonces si tomáramos el mismo IPC de este año que es 5.7 y creciera 8 puntos porcentuales adicionales, entonces en el segundo año en adelante crecería un 13.7% respecto de lo que liquidó el año anterior, si entonces, primer año crece máximo el doble a partir del segundo año empieza a crecer el IPC +8 ese es el segundo grupo de predios.

El tercer grupo de predios son los que crecen sin límite alguno no porque el municipio lo quiera, sino porque la ley sí lo establece ¿qué municipios crecen sin límite alguno? Es decir, si el avalúo creció 10 veces, el impuesto crecerá 10 veces, primero los inmuebles nuevos, lo cual es evidente porque el inmueble nuevo no tiene un impuesto con qué compararlo, el año anterior, el segundo caso son los lotes lo que se llama coloquialmente y me disculpan para que lo tengamos claro los “lotes de engorde” ósea que son los lotes que están ubicados en suelo urbano que no tienen absolutamente ninguna construcción, esos lotes crecen pleno porque la ley 44 del 90 y la ley 1995 de 2019, así lo señaló ¿cierto? Entonces el municipio en este momento con qué se encuentra, con que ya tiene la actualización, está haciendo la liquidación y que esa liquidación del impuesto va a crecer IPC hasta el doble o pleno dependiendo de la situación en la que se encuentre y a partir del segundo año seguirá creciendo en IPC, IPC + 8, o digamos que ya según COMPES de acuerdo a lo que ocurra como con las dinámicas catastrales.

Entonces, que ese artículo primero en esencia y lo concatené con el comentario que respetuosamente como siempre hacía el Concejal Pablo, que tiene esta novedad de la de la actualización catastral que se va a aplicar con esos límites y que la administración tiene la postura de que se aplica en 2025, porque se cumplieron todos los trámites de ley.

El artículo segundo va ...

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Dice, doctor Valencia que los predios nuevos tienen la posibilidad de incrementarse hasta la totalidad de lo que aumente según el estudio, los nuevos y los de engorde ¿sí? Los lotes, cuál es la pregunta que me genera y me preocupa, que nosotros no hacemos esto hace 10 años y las construcciones nuevas se pueden considerar las que se hicieron hace 10 años o estamos hablando de solamente los que este año aparece según la actualización, espero me haya hecho entender ¿no? Creo que sí.



Gracias.

SEÑOR RICARDO VALENCIA, CONTRATISTA SECRETARIA DE HACIENDA

Perfecto, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras se hace una actualización catastral, hay un proceso de conservación, ese proceso de conservación lo que trata es de ir incorporando al catastro los inmuebles nuevos que se van creando, entonces el hecho de que hace 10 o más años no se haga actualización, no quiere decir que por ejemplo el edificio que construyeron en 2016 no está incorporado al catastro, ese ya se incorpora al catastro, entonces ese no es un predio nuevo, lo que consideramos predios nuevos, los que en el 2024 no estaban incorporados en la base catastral y que al hacer el barrido en territorio se identificaron que eran nuevos y por tal motivo se van a incorporar, son un total de 9.000 predios, hay 9.000 predios en el Municipio de Chía que no venían pagando el impuesto predial porque no estaban incorporados en la base catastral principalmente, qué son lo que conocemos como PH-Propiedad Horizontal, son edificios de apartamentos divididos cada uno con su matrícula inmobiliaria, que no estaban incorporando al catastro y por tal motivo no estaban pagando el impuesto, cada apartamento es un predio exacto, porque, ¿qué es lo que ocurre ahí? Normalmente que había un lote de mayor extensión un lote con la matrícula 1,2, 3, pero ese lote dejó de existir y de ahí salieron 40 o 50 unidades individuales con matrícula distinta, esos son predios nuevos, sí, entonces dentro del barrido que se hizo lo que certifica el IGAC en la información que entrega es que son 9.000 predios nuevos.

Entonces, dice que el impuesto se cobra sin límite, es porque ellos no tenían un comparativo antes, uno no puede comparar lo que era el lote de mayor extensión con el predio que resultó, porque son matrículas independientes y son inmuebles que jurídicamente son distintos, este crece, este se cobra en lo que coloquialmente llamamos base por tarifa, es un predio que no existía, entonces ¿cuál es la base lo avalúo catastral? ¿Cuál es la tarifa el 10 x 1000? El impuesto que resulta es lo que se va a cobrar, ¿qué le pasa a ese inmueble el segundo año? Ya ese inmueble el segundo año como ya llegó al tope, entonces va a crecer el evalúo ¿Cómo? El COMPES el 3, el 4%, que es lo que el Gobierno Nacional determina anualmente como para ir seguir actualizando esos avalúos.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, es que el doctor Valencia refería hace un momento que en el criterio de la Administración, que se había cumplido con todos los parámetros para que se entendiera como ejecutado en el año 2024 la actualización catastral, y previo hace unos momentos el doctor Rojas, el secretario de Hacienda refería, y nos compartió, gracias, la Resolución 250000134 del 27 de diciembre 2024, y acá dice: *“Por medio de la cual se aprueban las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y determinación del valor unitario e integral PH por tipo de construcción o tipologías constructivas de los proyectos actualizados”,* pero “ojo” estamos hablando de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, son parámetros generales y ahí están los

cuadros, pero estamos hablando del 27 de diciembre, eso quiere decir, que entre el 27 de diciembre y el 31 de diciembre se tuvo que haber consolidado y hecho de manera individual, específica, la actualización de cada una de las fichas catastrales, tanto las existentes, como las nuevas, las que se están incorporando a las de proceso no solamente de actualización sino las de proceso de formación catastral ¿en un término de pocos días se incorporó? Es la pregunta, eso es lo que, la verdad no he podido entender le he tratado de estudiar el tema de la actualización catastral de Chía y voy a ser muy sincero, me siento torpe no entiendo, no entiendo nada de lo que está pasando con la actualización catastral y con los efectos de las vigencias de los avalúos catastrales. Sí quisiera que antes de seguir al siguiente punto usted lo acaba de decir que se cumplieron todos los parámetros en criterio de la administración, cómo se puede llevar a que esta aprobación del 27 de diciembre del 2024 de esas zonas homogéneas físicas y geoeconómicas en tan corto tiempo o de pronto hasta el mismo día se lograron incorporar en toda la actualización de más de 60,000 unidades prediales del municipio de Chía, muchas gracias Presidente.

SEÑOR RICARDO VALENCIA, CONTRATISTA SECRETARIA DE HACIENDA

Claro que sí Concejal el análisis que describíamos y establecíamos acá, es un análisis, sé que usted entiende bien es netamente procedimental ¿en qué sentido? En que la Resolución 1040 fija unos pasos y esos pasos se surtieron, me disculpo por ser reiterativo en el tema. Apertura, el tema de zonas y la clausura ¿cierto? Ahí están los tres actos administrativos, esos tres pasos se surtieron y así lo demuestra su expedición y su incorporación en el diario oficial que es lo que bien sabe usted que le da como publicidad, evidentemente ese es el cumplimiento procedimental que implica que los avalúos empiezan su vigencia el primero de enero 2025. Concejal honestamente siento que yo no soy la persona competente, ni siquiera es la Secretaría de Hacienda; entendería yo que ni siquiera la Alcaldía Municipal para que desde la metodología que utilizó el IGAC desde todos los valores que fijó, desde todos los valores que determinó y cómo hizo los trabajos internos de determinación de esos valores, nosotros no somos la autoridad para responder porque por eso hay unas competencias fijadas por eso hay unos roles y por eso hay unos resultados, para todas esas claridades adicionales es muy importante que esté aquí o digamos no en este escenario, sino en el escenario que ustedes consideran que esté el IGAC, porque esto ya tiene un trabajo técnico en el que la Secretaría de Hacienda intervino, pero no construyó, se le hicieron las socializaciones del caso y por tal motivo mal haría yo o incluso pues no sé si el Dr. Oscar dirá algo diferente, pero mal haría yo en decir que fue de esta otra manera, cuando es un trabajo técnico realizado por otra entidad competente. Ahorita de pronto señalaba la comunidad en su intervención que no era saludable que el que el IGAC de pronto viniera a hacer unas explicaciones, pero yo creo que tienen que ser ellos, porque ellos hicieron el trabajo técnico, ellos son el gestor catastral del municipio de Chía ya todos esos detalles y todas esas especificidades que claramente son un mundo, que son un trabajo absolutamente técnico; creo que hay que abordarlo y es mi respetuosa opinión en un escenario completamente diferente y yo no me siento en capacidad de decir cómo lo hizo o cómo no lo hizo el IGAC.

Sí claro, por el procedimiento que te señalo Concejal, tú bien sabes que tanto la 1040 como el Acuerdo 1076 establecen para que unos avalúos entren en vigencia se requieren una serie de pasos, esos pasos se dieron y tan es así que esa es la orden queda el IGAC como autoridad catastral, entonces claramente al haberse agotado ese procedimiento la Administración tiene certeza de que ya normativamente se cumplió con los pasos lo va a hacer, no tanto desde la minucia



desde cómo se hizo y cómo se construyó sino desde que los pasos procedimentales se dieron y que los avalúos están vigentes a primero de enero de 2025.

Eso es lo que tiene que ver con el artículo primero.

Frente al artículo segundo, ya entra en materias algo distintas, lo que allí se establece está alineado con el Acuerdo 226 de 2024 que expidió esta honorable Corporación el año anterior y como ustedes bien lo recuerdan, allí hubo una disminución de intereses moratorios que se estableció hasta el 30 de junio de 2025. Recordemos que el interés moratorio es esa sanción que se cobra al contribuyente cuando no paga oportunamente los impuestos que le corresponden, en ese sentido pues lo que se señaló en el Acuerdo 226 de 2024 es que hasta el 30 de junio iba a existir una disminución temporal de la tasa de interés moratorio al 50% si o sea llegaba hasta el 30 de junio y era del 50%. Lo que se está proponiendo en este Proyecto de Acuerdo es prorrogar la vigencia de ese beneficio, la modificación va directamente al artículo primero del Acuerdo 26 de 2024 que a su vez modifica el Decreto 069/2016 que hace parte integrante del estatuto de rentas del municipio de Chía. Básicamente ¿A qué le apunta esa prórroga o esa modificación que se propone? Primero que hasta el 30 de junio que era el plazo máximo que en este momento tiene el Acuerdo 226, que hasta el 30 de junio los contribuyentes eh puedan realizar el pago total de sus obligaciones pendientes obteniendo una disminución de la tasa de interés moratorio al 30% de la que habitualmente aplica. Quiere decir eso que es una disminución temporal de un 70% se pasaría como se observa en el comparativo, de una disminución al 50% a una disminución al 30% que implica una rebaja del 70%; se propone una segunda fecha y es que entre el primero de julio y el 31 de agosto si el contribuyente paga la totalidad de obligaciones tributarias pendientes obtendría una disminución al 40% de los intereses de mora habituales, es decir, una disminución del 60% en los intereses moratorios y se establece una tercera fecha y es que si el contribuyente realiza el pago total de la obligación entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre 2025 la tasa de interés se disminuye temporalmente al 50% de la habitual.

Esto tiene unas explicaciones eh digamos que técnicas y tienen que ver con los tres pilares que les mencionaba al principio: el primero de ellos tiene que ver con el censo de actividades económicas que se realizó en el municipio, porque allí se identificaron cerca de 2.000 contribuyentes que están ejerciendo actividades económicas y que no están declarando y pagando. Al momento obviamente que ellos inicien el pago, tendrían unos intereses moratorios muy altos y por tal motivo esto es un alivio también para que ellos vengán a la formalidad y para que empiecen a pagar sus impuestos, recuerden que este censo de actividades económicas se terminó el 29 de marzo es claro, entre el mes de agosto que se aprobó el Acuerdo 26 y el mes de marzo que termina el censo de actividades hay 2.000 contribuyentes que se identificaron que no están declarando y pagando y pueden tener una afectación con el pago de intereses importante. Segundo, en el segundo semestre del año anterior se incrementó la actividad fiscalizadora del municipio, por cuanto una de las políticas de la Secretaría de Hacienda y de la Alcaldía Municipal claramente es empezar a realizar unos controles más estrictos en materia de industria y comercio, para que los contribuyentes se pongan al día y empiecen a declarar y pagar. En virtud de la intensificación de esa actividad fiscalizadora hay contribuyentes que en este momento están en procesos y este también sería una forma de que se pongan al día a través de la presentación de sus declaraciones y el pago, y obtener una disminución de los intereses moratorios. En tercer lugar es porque hay toda una política de formalización tributaria que viene acompañada del tema del censo y viene acompañada del tema de los procesos de fiscalización y por

Página 43 de 51

- Carrera 3 No 12-88 Barrio 20 de julio, Chía, Cundinamarca
- Email: contactenos@concejomunicipalchia.gov.co
- Web: www.concejomunicipalchia.gov.co
- Teléfono: (601) 8631125



SC-CER732601

tal motivo allí se establece la disminución de es temporal de estos intereses. Claramente es un requisito que se realice el pago total de la obligación, o sea para que el contribuyente pueda acceder a estos descuentos que son únicamente en intereses porque el capital se mantiene, se tendría que realizar el pago total de la de la obligación en mora y se tendría que presentar las declaraciones que están siendo omitidas por parte del contribuyente.

Esta disminución que también está ligada a los procesos del censo, a los procesos de fiscalización y de cobro coactivo también tiene la posibilidad de que accedan a ella quienes suscriban acuerdo de pago, porque se dice que se debe cancelar totalmente la obligación pero estos contribuyentes también pueden suscribir acuerdos de pago siempre y cuando lo hagan antes del 30 de junio y que el pago total de la obligación se realice antes del 31 de diciembre de 2025, también le aplicaría esta tasa especial y transitoria eh de disminución del interés y va con una situación adicional, el interés que se proyecta entre junio y diciembre por concepto de la facilidad de pago, no se calcularía con la tasa de usura menos dos puntos que es lo que normalmente aplica para cualquier acuerdo de pago, si no que iría con una tasa líquida del interés bancario corriente para créditos de consumo, es una tasa sustancialmente más baja.

Ahora, la Administración se encargará si esto es aprobado de liquidar en el documento de cobro del contribuyente la disminución de los intereses moratorios para que pueda hacer el pago, pero si no se cumple con cancelar la obligación en las fechas establecidas en el acuerdo, se vuelve a cargar la totalidad de la obligación, este artículo segundo gira en torno a esta situación a la disminución temporal a la disminución temporal de los intereses moratorios que aquí a modo ejemplo se traen unos casos donde es un contribuyente que adeuda el impuesto predial unificado.

EJEMPLO PRÁCTICO:

Concepto:	Impuesto Predial Unificado
Deuda por concepto de capital	\$15.000.000
Deuda por concepto de intereses:	\$10.000.000
Total adeudado:	\$25.000.000
Pago total antes del 30/06/25 (70%):	\$15.000.000 (capital) \$3.000.000 (intereses) \$18.000.000
Pago total antes del 31/12/25 (50%):	\$15.000.000 (capital) \$5.000.000 (intereses) \$20.000.000

En el tema del impacto fiscal acá en la presentación lo que se establece es que siempre va a ser mayor la recuperación del capital y de los intereses frente al sacrificio fiscal que hace la Administración porque la Ley 819 de 2003 lo que dice es venga, cuando usted vaya a dar un beneficio tiene que incorporar la renta sustituta, en este caso la renta sustituta sería el mayor recaudo que se genera

porque el contribuyente pagaría el 100% del capital seguiría pagando en esta primera etapa el 30% de los intereses y ese recaudo es mucho mayor del 70% que se disminuye por concepto de la aprobación del acuerdo. De hecho si ustedes miran en el cuadro que se está planteando allí, mientras que el recaudo efectivo sería en lo ven en la última columna de VEINTIDÓS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (22.000'000.000) según las proyecciones que hace la administración el impacto por la disminución de los intereses sería de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (10.000'000.000) entonces es mucho mayor lo que se recauda, que aquello que se disminuye y por tal motivo no hay impacto fiscal, porque es mayor la recuperación que la disminución entonces.

Allí está el cuadro que queda para su análisis en lo que tiene que ver con el 70% que es el escenario más favorable para el contribuyente y en el 50% que es el escenario menos favorable que si pagara por allá en diciembre, que igual la ecuación sigue cuadrando. De hecho me hace la anotación acá el Dr. Óscar que el año anterior pues como con los beneficios que hicieron se llegó a un nivel de cumplimiento del 18%, es decir si la cartera es el 100%, un 18% de los contribuyentes se pusieron al día y pagaron la totalidad de la obligación, porque la primera columna que ustedes ven a su izquierda en azul, marcan los porcentajes es si el 6% del total de deudores se pusiera el día y el 10% del total de deudores, llegando hasta un 25%. O sea la estimación máxima es que un 25% de los deudores del municipio venga y se ponga al día entonces cuánto se recauda y cuánto es el impacto porque lo que se deja de percibir, el año anterior y con todo lo que ha corrido se ha logrado que un 18% de la cartera del municipio se sanee, pero todavía hay una cartera importante ese 82% restante que se convierte en un 100% y entra en estas nuevas modelaciones, continúa vigente y siempre es mayor el recaudo que el impacto que se tendría ahí quedan esos análisis para su estudio juicioso.

El artículo tercero y el artículo cuarto van en la misma línea, que es una disminución temporal de la sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones tributarias, miren, mientras que los intereses lo que sancionan es al que pagó por fuera del término la extemporaneidad lo que sanciona es al que presenta su declaración por fuera del término, porque en materia tributaria hay varias cargas y varias obligaciones: una es presentar declaración y otra distinta es pagar oportunamente, si usted no paga oportunamente va con intereses y esos intereses ya tienen la disminución que ya se les ha planteado, pero en el momento el artículo tercero y cuarto lo que busca es que la sanción por extemporaneidad que ya está ligada es a la declaración que se presenta fuera del término, también tenga temporalmente una disminución ¿En qué consiste la disminución? En primer lugar el artículo tercero lo que señala es, normalmente la sanción por extemporaneidad es del 5% del impuesto a cargo por cada mes de retraso en la presentación de la declaración, un contribuyente que se demore 4 meses en presentar la declaración desde la fecha límite, como es un 5% del impuesto a cargo irá a una sanción del 20% del impuesto a cargo. Eso es lo que normalmente ocurre, lo que hoy en día tiene el estatuto de rentas, por cada mes de retraso en la presentación de la declaración se le cobra un 5% del impuesto a cargo ¿Qué es lo que se propone temporalmente? Que por un lapso de 7 meses, ese contribuyente que normalmente pagaría el 5% del impuesto a cargo por cada mes pague el 1.5% del impuesto a cargo, eso termina siendo una reducción como ahí en un ejemplo que está a continuación de cerca del 70%, lo que se busca es que ese contribuyente que ya se detectó en el proceso de fiscalización, que ya se detectó en el censo. Si presenta su declaración antes de que la Administración lo requiera, porque estas sanciones antes de que sea requerido por la Administración no se liquida un 5% sino el 1.5%, este ejemplo de alguna manera lo deja claro. Si un contribuyente

podía presentar su declaración el 31 de marzo de 2023 y la presenta el 4 de agosto de 2023 son 5 meses de extemporaneidad; porque son 4 meses y 4 días pero la norma dice que el 5% se liquida por mes o fracción de mes, entonces esos 4 días que pasaron para efectos del ejemplo se convierten en un mes completo, para efectos del ejemplo son 5 meses de retraso en la presentación de la declaración.

EJEMPLO:

Fecha límite declaración:	31 de marzo de 2023
Fecha de presentación:	4 de agosto de 2023
Tiempo de extemporaneidad:	4 meses y 4 días (5 meses para sanción)
Impuesto a cargo:	\$10.000.000
5% valor impuesto:	\$500.000
Valor de la sanción:	$\$500.000 \times 5 = \$2.500.000$
1.5% valor impuesto:	\$150.000
Valor de la sanción:	$\$150.000 \times 5 = \750.000

* Descuento del 70% en la sanción

Eso es el artículo tercero una declaración presentada por fuera del término, pero cuando el contribuyente no ha sido requerido por la Administración. El artículo cuarto establece cuál es la sanción por extemporaneidad cuando el contribuyente presenta la declaración fuera del término, pero ya ha sido requerido por la administración tributaria, porque lo que establece normalmente la norma es que cuando usted lo requirió la sanción se le duplica. Es un escenario más gravoso, una cosa es presentar su declaración fuera del término, pero antes de ser requerido por el municipio y otra cosa es presentar la declaración fuera del término, pero cuando ya ha sido requerido por el municipio. Ese es el caso en el artículo cuarto y propone una modificación parágrafo transitorio, a un artículo del Acuerdo 107 de 2016 que lo que señala es que el contribuyente que presente la declaración extemporáneamente cuando ha sido requerido por el municipio, se liquida no el 5% sino ya el 10% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso. Lo que está proponiendo el en el proyecto que usted tiene a su consideración es que en esos casos y durante 7 meses la sanción no sea del 10% sino que sea del 4%, lo que llevado a términos prácticos en el ejemplo, este es exactamente el mismo ejemplo que vimos ahorita pero partiendo del supuesto de que sea un contribuyente que ya fue requerido.

EJEMPLO:

Fecha límite declaración	31 de marzo de 2023
Fecha de presentación:	4 de agosto de 2023
Tiempo de extemporaneidad:	4 meses y 4 días (5 meses para sanción)
Impuesto a cargo.	\$10.000.000
10% valor impuesto.	\$1.000.000
Valor de la sanción:	\$1.000.000 x 5= \$5.000.000
4% valor impuesto.	\$400.000
Valor de la sanción:	\$400.000 x 5 = \$2.000.000

* Descuento del 60% en la sanción

¿Por qué el anterior era un descuento del 70% y este es un descuento del 60%? porque hay una lógica en materia tributaria y es mientras más actúe la Administración mayor es la sanción para el contribuyente, mientras el descuento en el otro puede ser hasta de un 70%, acá sería un 60% de tal manera que los artículos 3 y 4 son disminuciones de la sanción en lo que tiene que ver con la presentación de la declaración fuera del término, entonces esto claramente beneficia al contribuyente.

El artículo quinto lo que propone es adicionar un párrafo al artículo 239 del Decreto 069 de 2016 el que establece las facilidades de pago, no todos los contribuyentes deudores tienen la capacidad de ponerse al día de un solo golpe, sino que muchas veces buscan una opción y esa opción es las facilidades o acuerdos de pago que traen establecidos la norma tributaria, de tal manera que él pueda pagar por cuotas el impuesto que adeuda. Normalmente ese acuerdo de pago tiene que proyectar un interés ¿por qué? Porque si el contribuyente viene hoy 7 de abril a suscribir una facilidad de pago por las obligaciones de año anteriores, pero dice "Yo se lo voy a pagar en 2 años" Eso implica que es un recurso que se debe hoy, que ya no generaría intereses de mora porque está suscribiendo un acuerdo de pago, pero, sí tendría que generar un interés de financiación porque él se va a demorar 2 años en pagar esa obligación. La medida que se propone aquí que es permanente y que es muy beneficiosa para el contribuyente, consiste en que esa facilidad de pago se proyecte en esos 2 años siguientes, que en el caso del ejemplo que les puse no a la tasa de interés de usura menos 2 puntos, sino a la tasa de interés bancario corriente para créditos de consumo y eso tiene una diferencia significativa, porque si lo llevamos a día de hoy la tasa de usura menos 2 puntos son 23.62% E.A, mientras que la tasa de interés bancario corriente para créditos de consumo es un 17,08% E.A de alguna manera terminaría siendo eh un 25% o 30% menos de lo que liquidaría normalmente. Aquí lo que se plantea es adicionar ese párrafo para de tal forma que siempre que se haya suscribir en el futuro una facilidad de pago, el interés de financiación que se proyecta a futuro no sea de la tasa de interés de usura menos 2 puntos, sino de la tasa de interés bancario corriente para créditos de consumo que siempre y en todos los casos es mucho más baja que la de usura; esto también beneficia a los contribuyentes.

El artículo sexto, básicamente lo que establece. Sí señor porque a día de hoy lo que señala la norma es que cuando vas a suscribir un acuerdo de pago, se te tiene que liquidar el interés de financiación según la tasa de usura, o sea si hoy una persona

va a suscribir un acuerdo de pago y dice "Yo me voy a demorar 2 años" por esos 2 años se le liquida, se le calcula el interés de usura menos 2 puntos. Hoy ocurre eso, lo que plantea el proyecto de acuerdo es que no sea esa tasa de usura, sino que sea la tasa de interés bancario corriente para créditos de consumo que es más baja. Sí de acuerdo es una tasa pues que es sustancialmente más baja.

El artículo sexto lo que establece lo que hace es acoger un postulado de ley, puntualmente la Ley 1819 de 2016 en su artículo 354 y voy a explicar en qué consiste. Normalmente cuando un contribuyente debe pagar el impuesto predial y no lo hace la Administración debe iniciar un proceso de cobro coactivo, para iniciar ese proceso de cobro coactivo requiere un título ejecutivo, que es el documento claro expreso y exigible donde consta la obligación del contribuyente a favor de la Administración, la Ley 1819 de 2016 en el artículo 354 estableció que ese título ejecutivo se podía constituir a través del sistema de facturación del impuesto predial, es decir, que en lugar de emitir un acto masivo, digamos que si hay 10.000 actos y hay 10.000 deudores se puede utilizar la factura del impuesto predial, para que esa factura preste mérito ejecutivo y de esa manera se puede iniciar el cobro coactivo, esa autorización está dada en la ley y de hecho el municipio perfectamente puede aplicarla y la ha aplicado. Lo que establece este artículo sexto son unas claridades de cómo debería hacerse proceso, de forma muy clara y ya le fija es un procedimiento, eso no tiene nada que ver con el impuesto a cargo, eso no tiene nada que ver con las tarifas, eso no tiene nada que ver con las bases, sino que es procedimentalmente explicar cómo se emite esa factura título, ese título ejecutivo por el sistema de facturación señalando que debe hacerse cada vigencia, debe identificarse al propietario debe identificarse el porcentaje de derecho, debe identificarse la estimación del inmueble, son unos temas más procedimentales que de fondo del impuesto, básicamente este artículo sexto lo que hace es creando un procedimiento de cómo debe expedirse esa factura a título, para que pueda cobrarse coactivamente a quienes no han pagado el impuesto predial unificado.

El artículo séptimo, básicamente la orden de dar traslado a la gobernación para su estudio de análisis y el artículo octavo que básicamente es el último del Proyecto de Acuerdo que tiene las vigencias y derogatorias y allí trae 2 medidas que son relevantes: la primera de ellas tiene que ver con señalar que se está derogando y eliminando del Acuerdo 107 de 2016 la sanción que se le cobra a los contribuyentes que no se inscriben oportunamente en el RIC es el Registro de Industria y Comercio, si hay un contribuyente que tenía que inscribirse como contribuyente de industria y comercio y no lo hace normalmente se le cobraría esta sanción, esa sanción se está eliminando del estatuto de rentas del municipio de Chía, es decir, se trata de un beneficio adicional. Todos esos contribuyentes a quienes se les hizo el censo de actividades económicas, recuerden que son casi 2.000 y que no están inscritos, si esto se aprueba van y generan esa inscripción no se le cobraría una sanción por haberse inscrito extemporáneamente, porque se está proponiendo su eliminación del Estatuto Tributario del municipio.

Adicionalmente se está proponiendo derogar el artículo 112 del Acuerdo porque trae un mecanismo que se llama el pago voluntario anticipado de industria y comercio que ya está obsoleto, porque aquí desde el año anterior se implementó el mecanismo de la auto retención que claramente quedó autorizado por este Concejo en el Acuerdo 26 de 2024 lo que se busca es que ese sistema eh obsoleto desaparezca y porque ahí ya está la auto retención que cuando uno mira en balance en el tema de formalización del contribuyente de industria y comercio, el contribuyente que se vaya a inscribir hoy y que se vaya a formalizar hoy normalmente tendría que cubrir 4 cargas:

1. Pagar el impuesto
2. Pagarla sanción por no haberse inscrito en el RIC.
3. Pagar intereses de mora por cancelar el impuesto fuera de las fechas.
4. Pagar sanción por extemporaneidad por haber presentado la declaración fuera del término.

Este Proyecto de Acuerdo lo que trae es en primer lugar eliminar la sanción del RIC una carga menos, segundo el capital no lo puede tocar porque el capital no se puede condonar, pero sí trae una disminución de intereses moratorios y una disminución de la sanción por extemporaneidad todo eso se traduce en beneficios para el contribuyente de los impuestos del municipio. De alguna manera que esto se traduce en una serie de beneficios que al contribuyente lo impactan positivamente y que están ahí a su disposición como para discutirlo y ampliarlos lo que consideren entonces. Señor Presidente en esos términos, acá la idea es como simplemente a modo de resumen y de conclusión de todo este Proyecto de Acuerdo básicamente como les señalaba tiene como 2 objetivos, primero todo el tema de promover la formalización de los contribuyentes de industria y comercio en el marco de la disminución temporal de todas estas sanciones, de la eliminación, de la sanción por una inscripción y de invitar a todos esos contribuyentes que hoy en día están en el marco de procesos de fiscalización de cobro y de censo de actividades económicas que vengan se inscriban empiecen a tributar, finalmente es un deber y una obligación que tenemos todos los ciudadanos y que muchas personas ya lo vienen realizando desde hace muchísimos años, es el momento que se pongan al día y se formalicen y empiecen a pagar esto. El segundo arista tiene que ver con la cuestión de las fechas del impuesto predial que es un factor muy importante, porque apenas se va a liquidar y usted ya tiene más que claro todo lo que ha ocurrido y es reiterar que la Administración la postura que tiene definida la actualización catastral empieza vigencia desde el año 2025 que eso va a tener unos impactos desde lo económico, que esos impactos van a estar limitados por las leyes que existen en este momento les ponía yo el caso de los 3 límites y es el predio de vivienda de estratos 1 y dos 2 menos de 135 salarios que no va a poder crecer el impuesto más del IPC respecto del año inmediatamente anterior, el segundo grupo donde están los inmuebles que van a crecer hasta el doble del impuesto el primer año siempre y cuando el avalúo haya crecido el doble o más, si creció menos del doble va a ser un 30% 40% 50% del porcentaje que haya crecido el avalúo y que desde el segundo año entra en una lógica de crecimiento del IPC + 8% con unos crecimientos del 12% 13% o 14% ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en que alcance esa ecuación de base por tarifa, recuerden que les señalaba que el avalúo y el impuesto estaban en la misma situación, el avalúo va a crecer x cantidad de veces pero el impuesto va limitado, la idea es que en algún momento el impuesto llegue al mismo nivel del avalúo catastral pero eso se va a hacer a un paso ya muy reducido, porque a partir del segundo año serían crecimientos del 12% o del 13% respecto del impuesto del año inmediatamente anterior, finalmente están las excepciones que son los predios nuevos y los lotes que crecerán pleno base por tarifa pero esto es por disposiciones que vienen directamente de la ley y que el municipio obviamente no tiene manera de desconocerlas. En ese orden de ideas y con esas claridades señor Presidente le agradezco el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Ponente Andrés Vela tiene el uso de la palabra.



HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias Presidente una vez realizadas las observaciones por parte de la comunidad, también por parte de la Administración Municipal; le sugiero respetuosamente que el día de mañana también pongamos este Proyecto de Acuerdo en estudio en segundo debate y en ese sentido me permito elevar a proposición el aplazamiento de la discusión.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo una proposición en el sentido aplazar el estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No.04 por favor señorita Secretaria tomamos votación por aprobación o negación de la proposición presentada por el Concejal Ponente.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCON	POSITIVO
JORGE HERNAN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay 14 votos el aplazamiento de la sesión.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De esta manera queda aplazado el estudio del Proyecto de Acuerdo No.04 de 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES por favor señora Secretaria declaramos la Sesión Formal

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la Sesión Formal señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

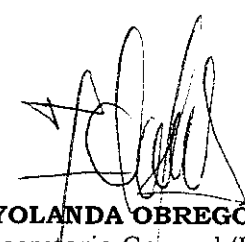
El orden del día ha sido agotado, señor Presidente.



HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 8:43 p.m. del día 7 de abril de 2025, doy por finalizada la sesión Plenaria convocada para hoy, y cito para mañana 8 de abril a partir de las 4:30 de la tarde.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
 Presidente


YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO
 Secretaria General (E)

Elaboró: Diana Romero, Eslendy Gualtero, Oscar Vanegas, Francia Flórez, Vidiana Paniagua y Luisa Lancheros. Apoyos y Secretarías General.

Revisó: Diana Romero, Eslendy Gualtero, Oscar Vanegas, Francia Flórez, Vidiana Paniagua y Luisa Lancheros. Apoyos y Secretarías General. Yizza Obregón, Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012. Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así: Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas. El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación

